RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

2023

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS



ÉDITION 2023

COPYRIGHT APDP

La TABLE DES MATIÈRES

Table des matières 2

LE MOT DU PRÉSIDENT 6

PREMIÈRE PARTIE 8

LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES AU BÉNIN 8

CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE L'AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 9

I- STATUT ET COMPOSITION 9

II- MISSIONS PRINCIPALES DE L'AUTORITE 13

III- MISSIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE 14

CHAPITRE II : LES ACTIVITÉS DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 17

I- ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION 17

A- ORGANISATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 17

B- SENSIBILISATION À L'ÉDUCATION NUMÉRIQUE DANS LES UNIVERSITÉS, COLLÈGES ET LYCÉES DU BÉNIN 20

C- FORMATIONS EN INTERNE 20

D- FORMATION DES DÉLÉGUÉS À LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 22

E- AUTRES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 22

II- LES ACTIVITÉS DE RÉGULATION 26

A- RÉGIME DE DÉCLARATION ET D'AUTORISATION 26

1- Le régime déclaratif (Article 405) 27
2- Le régime d'autorisation (Article 407) 28
3- La demande d'Avis 29
4- Les plaintes 29
5- Les réclamations 30

B- AUTO- SAISINE, MISSIONS DE CONTRÔLE ET PROCÉDURE CONTENTIEUSE 30

C- SESSIONS PLÉNIÈRES 31

D- DÉLIVRANCE DES PICTOGRAMMES ET ÉTIQUETTES 63

III- EXÉCUTION DU BUDGET DE L'APDP ET DIFFICULTÉS DE MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DU LIVRE VÈME DU CODE DU NUMÉRIQUE 63

A- POINT D'EXÉCUTION DU BUDGET - EXERCICE 2023 63

1- Mobilisation des ressources 63
2- Utilisation des ressources 65
3- Exécution des obligations légales 65

B- LES DIFFICULTÉS DE MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DU LIVRE VÈME DU CODE DU NUMÉRIQUE 66

DEUXIÈME PARTIE 67

LES ACTIVITÉS AU PLAN INTERNATIONAL ET LES PERSPECTIVES DE L'APDP 67

CHAPITRE I : LES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS AU PLAN INTERNATIONAL ET AUTRES AUTORITÉS DE PROTECTION DES DONNÉES 68

CHAPITRE II : QUELQUES PRÉOCCUPATIONS DE LA PROTECTION DES DONNÉES ET PERSPECTIVES DE L'APDP 70

I- DE L'AUDIT DE SÉCURITÉ À L'ÉVALUATION DES RISQUES ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION AU BÉNIN 70

A- L'AUDIT DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION 70

1- Définition et objectifs 70

2- Types d'audits de sécurité 71

3- Méthodologie d'audit 71

4- L'état des lieux au Bénin 71

B- L'ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION 72

1- Définition et enjeux 72

2- Méthodes et outils d'évaluation des risques 72

3- Processus d'évaluation des risques 73

4- Application au contexte béninois 73

C- LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION DE L'ÉTAT AU BÉNIN 73

1- Contexte de l'adoption de la PSSIE 73

2- Enjeux et objectifs de la PSSIE 74

3- Champ d'application 74

4- Élaboration et mise en oeuvre d'une Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) par une entité non étatique 75

5- Défi s et perspectives 75

II- L'HYGIÈNE NUMÉRIQUE ET LA PROTECTION DES DONNÉES 76

A- L'HYGIÈNE NUMÉRIQUE : UN LEVIER INDISPENSABLE POUR LA PROTECTION DES DONNÉES 76

B- L'HYGIÈNE NUMÉRIQUE : UNE NOTION INSÉPARABLE DE LA PROTECTION DES DONNÉES 78

III- LA SÉCURITÉ DES SERVEURS WEB OPEN SOURCES 79

A- QU'EST-CE QU'UN SERVEUR WEB OPEN SOURCE ? 79

B- LES AVANTAGES DE LA SÉCURITÉ OPEN SOURCE 80

C- LES MENACES ET VULNÉRABILITÉS DES SERVEURS WEB OPEN SOURCE 80

D- BONNES PRATIQUES POUR SÉCURISER UN SERVEUR WEB OPEN SOURCE 81

E- LES OUTILS DE SÉCURITÉ POUR SERVEURS OPEN SOURCE 82

IV- PERSPECTIVES 82

MOT DU PRÉSIDENT



Yvon DETCHENOU

Président de l'APDP

L'obligation de reddition de compte est une exigence pour toute administration publique. Ainsi, aux termes des dispositions de l'article 481, alinéa 2 de la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2020-35 du 06 janvier 2021, l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) rend compte chaque année de l'exécution de sa mission en adressant un rapport au Président de la République et au Président de l'Assemblée nationale.

Tout au long de l'année 2023, l'Autorité s'est attelée à relever comme les années précédentes les défis que posent les données personnelles appelées « l'or noir du XXIème siècle « en comparaison au pétrole, la plus grande richesse marchande du XXème siècle, période au cours de laquelle la révolution industrielle a atteint son apogée.

L'évolution exponentielle des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) a entrainé la révolution numérique. L'utilisation des réseaux de communication fait désormais partie de notre quotidien et nécessite dans la quasi-totalité des cas, la collecte et le traitement de données personnelles. En effet, toute connexion à un site internet passe inéluctablement par une identification voire une authentification de l'utilisateur qui renseigne ses identifiants (adresse mail, contact, nom et prénom, ...) associés aux informations de connexions recueillies (adresse IP).

Dès lors, la collecte massive des données personnelles par les personnes physiques et morales, de droit public ou privé et particulièrement par les géants du net que

sont les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, et Microsoft) est devenue une préoccupation majeure : l'utilisation malveillante ou inappropriée des données personnelles s'est accrue de façon multiforme.

Pour y faire face, l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) a multiplié ses activités dans le cadre de ses missions de protection des données. Cela s'est traduit au plan national par l'intensification des activités de sensibilisation, de formation, de régulation, de contrôle ayant parfois abouti à des sanctions, et au plan international par les échanges d'expériences résultant de la participation à diverses institutions régionales et internationales.

Toutefois, le pari est loin d'être gagné. Des défis récurrents persistent et d'autres plus pernicieux sont apparus avec l'Intelligence Artificielle (IA) qui permet toutes sortes de manipulations au point où distinguer la réalité de la fiction n'est plus chose aisée.

Mais l'Autorité demeure convaincue qu'avec la poursuite sans relâche des actions engagées, l'effectivité des partenariats avec les acteurs de l'écosystème numérique tant au plan national qu'international, le renforcement en nombre et en qualité du capital humain, le soutien du gouvernement à travers l'accroissement substantiel des fonds alloués par le budget national, elle jouera avec efficacité sa partition dans la protection des droits fondamentaux de la personne humaine.

PREMIÈRE PARTIE :

LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES AU BÉNIN



Chapitre I

PRÉSENTATION DE L'AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Au Bénin, le premier texte essentiellement dédié à la protection des données personnelles est la loi n° 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin. Par cette loi, le législateur a créé la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), organe chargé de veiller à la protection des données.

En 2017, la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin a institué en lieu et place de la CNIL, l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP). Par la loi n° 2020-35 du 06 janvier 2021 le législateur a modifié la composition de l'APDP.

I- STATUT ET COMPOSITION

Aux termes des dispositions de l'article 463 du Code du numérique :

« **L'Autorité est une structure administrative indépendante, dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative, financière et de gestion.**

Elle exerce une mission de service public et ne reçoit d'instruction d'aucune autorité administrative et politique ».

Il convient de faire observer que la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) sont presque dotées des mêmes statuts. Mais dans la réalité la Présidence de la République avait assuré la tutelle «**de fait**» de la CNIL.

L'APDP est devenue véritablement autonome surtout d'un point de vue financier avec l'avènement du Code du numérique.

En ce qui concerne sa composition, la loi n° 2020-35 du 06 janvier 2021 qui a modifié certaines dispositions du Code du numérique a ramené de onze (11) à huit (08) le nombre de Conseillers de l'Autorité. Ainsi, l'article 464 nouveau dispose : « L'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel est composée de huit (08) membres ainsi qu'il suit :

- *trois (**03**) députés désignés par l'Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;*



M. Yaya Worou AKIBOU SORO

Conseiller



M. Euric GUIDI

Conseiller



M. Mamoudou W. ZOUMAROU

Conseiller

- *deux (**02**) personnes qualifiées pour leur connaissance des applications informatiques ayant un diplôme sanctionnant au moins cinq (05) années d'études universitaires et totalisant au moins dix (10) années d'expérience, désignés par l'Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;*



M. Amouda ABOU SEYDOU

Rapporteur



M. Judicaël TANDJIEKPON

Conseiller

- *un (**01**) magistrat élu par ses pairs ;*



M. Claude Dieu-Donné MONTCHO

Conseiller

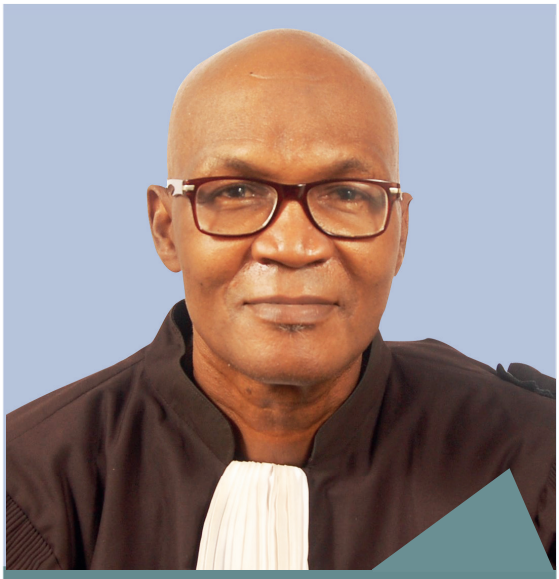
- *une **(01**) personnalité désignée par le Président de la République ;*



M. Yvon DETCHENOU

Président

- *Un (**01**) avocat ayant au moins quinze (15) années d'expérience, élu par ses pairs.*



M. Louis Augustin FIDEGNON

Conseiller

L'Autorité est dirigée par un Bureau composé d'un Président et d'un Rapporteur élus en son sein ».

La modification intervenue n'a pas impacté le Commissariat du Gouvernement. Ainsi, comme par le passé et conformément aux dispositions de l'article 465 : « **Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Président de la République en Conseil des Ministres, siège auprès de l'Autorité** ».



La question laissée en suspens par la modification intervenue est relative au poste de Rapporteur. Vice-Président ou non ? Encore que le terme « Vice-président « demeure dans le Code du numérique à l'article 470, alinéa 2.

D'un point de vue juridique, c'est lorsque le Président est absent que le Vice-Président le remplace. Le législateur entendait-il conférer au Rapporteur, second membre du Bureau, des attributions spécifiques ? En tout état de cause, le Règlement actuellement en vigueur a levé toute équivoque et clarifié les attributions du Président et du Rapporteur.

Qu'en est-il des missions principales et spécifiques de l'APDP ?

II- MISSIONS PRINCIPALES DE L'AUTORITÉ

Suivant les textes de lois au plan national et les instruments juridiques internationaux auxquels le Bénin a adhéré, à savoir :

- la loi n° 90 – 32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
- la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin telle que modifiée par la loi n° 2020-35 du 06 janvier 2021 ;
- la résolution A/RES/45/95 de l'ONU du 14 décembre 1990 sur les principes directeurs pour la réglementation des fichiers personnels informatisés ;
- l'acte additionnel de la CEDEAO relatif à la protection des données à caractère personnel, adopté le 16 février 2010 ;
- la convention de l'Union Africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, ratifiée par le Bénin en février 2024 ;

L'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel est chargée de veiller à ce que les traitements automatisés ou non automatisés de données personnelles effectués par tout sujet de droit, personne physique ou morale, ne portent pas atteinte à l'identité humaine, aux droits de l'homme, à la vie privée, aux libertés individuelles ou collectives.

III- MISSIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ

La mission d'ordre général de veille confiée à l'Autorité se décline en missions spécifiques dont l'exhaustivité se retrouve au niveau des vingt-six (26) points de l'article 483 du Code du numérique. Une vue synthétique permet de résumer ces points en cinq activités principales.

- ***Informer, orienter et conseiller.***

Cela se traduit par les informations et messages mis à disposition sur le site de l'Institution, les séances ou missions de sensibilisation, de formations, l'accueil des usagers/clients par le Service Accueil et Orientation des Usagers (SAOU)

- ***Recevoir et instruire les dossiers***

Pour atteindre cet objectif, il a été conçu des formulaires appelés «les outils de la mise en conformité». Ces formulaires disponibles sur le site de l'Institution renseignent sur les informations à fournir selon le régime de traitement (déclaration ou demande d'autorisation).

- ***Recenser et contrôler***

La création et la dynamisation du Service du Contrôle et du Contentieux (SCC) donne tout son sens à cette mission qui se traduit par les correspondances de rappel de mise en conformité, les contrôles à distance, sur site, la vérification de la mise en œuvre par le Responsable de Traitement des recommandations et injonctions contenues dans les décisions rendues par les sessions plénières de l'Autorité.

Emettre des avis ou des recommandations

Ces avis ou recommandations peuvent être donnés d'initiative par l'APDP ou à la demande de toutes personnes intéressées.

Toutefois, il convient de faire observer que la demande obligatoire d'avis est prévue à l'article 411 du Code du numérique lorsque le traitement est effectué pour le compte du service public et porte sur l'un des cinq (05) points ci-après :

- la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ;
- la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ;
- le recensement de la population ;
- les données à caractère personnel faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales, ethniques ou régionales, la filiation, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle ;
- le traitement de salaires, pensions, impôts, taxes et autres liquidations.

Sanctionner ou faire sanctionner les violations

L'Autorité est un organisme quasi-juridictionnel doté de pouvoirs lui permettant de prononcer, en cas de manquements ou de violations constatés, des sanctions administratives : avertissement, mise en demeure, des injonctions, des retraits d'autorisation, des verrouillages de données, des sanctions pécuniaires.

Les sanctions sont prononcées dans le respect du principe du contradictoire et sont susceptibles de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême.

Aux termes des dispositions des articles 460 et 461 du Code du numérique, tous les manquements ou violations prévus au livre Vème peuvent également faire l'objet de poursuite et de sanction par les juridictions pénales. A cet effet, il est prévu à l'article 483 du Code que l'Autorité judiciaire, notamment le Procureur de la République soit informé de certains types d'infractions dont l'APDP a connaissance. Avec l'ampleur prise par la cybercriminalité, la plupart des plaintes reçues sont de la compétence de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).


Journée Mondiale
de la Protection
des Données
Personnelles

Chapitre II

LES ACTIVITÉS DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

I- ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION

A ORGANISATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

L'Autorité de Protection des Données Personnelles du Bénin a célébré le 28 janvier 2023, la journée mondiale de protection des données personnelles sous le thème « Exercez vos droits !».

En prélude à cette journée, l'APDP a procédé à la formation des journalistes sur la protection des données personnelles. A la suite de la formation, le Président de l'APDP a adressé un message le 27 janvier, veille de la célébration pour attirer l'attention des concitoyens sur les enjeux des données personnelles.

Les diverses activités menées sont retracées dans le tableau ci- dessous :

N°	ACTIVITÉS	COMMENTAIRE	OBSERVATIONS
	COMMUNICATION MEDIATIQUE		
1	Formation des journalistes et conférence de presse	Le thème de la formation est « **la sensibilisation sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du livre cinquième** »	Les journalistes présents à cette séance ont été outillés sur les enjeux des données personnelles et ont reporté l'évènement dans leur presse et media respectifs.
2	Participation à l'émission grand format sur CANAL3, le dimanche 22 janvier	Le Rapporteur de l'APDP a été reçu en direct à cette émission. Il a répondu aux questions portant sur la présentation de l'APDP, son rôle, ses missions et les activités prévues pour commémorer cette journée.	
3	Participation à l'émission NO PIDEM sur BB24	Le Rapporteur a été reçu en direct sur cette émission l'émission dont l'essentiel a porté sur ce que c'est que les données à caractère personnel et l'installation de système de vidéosurveillance.	
4	Participation à l'émission WEEK ECO de BB24	Le Conseiller Euric GUIDI a été reçu en direct et a répondu aux questions qui ont porté sur l'APDP, son rôle, la protection des données et les activités prévues par l'APDP pour commémorer la journée du 28 Janvier	
5	Diffusion du message du Président dans 12 radios locales du Bénin.	L'essentiel du message du Président a été transcrit en langues nationales et diffusé dans les radios de proximité	

6	Diffusion d'un extrait du message du Président en bande passante sur GOLF TV	Le message ''**28 Janvier 2023, c'est la journée mondiale de protection des données personnelles. L'APDP vous invite à prendre soin de vos données personnelles et à exercer vos droits. Renseignez-vous ! Contactez l'APDP à son siège, au 69 55 00 00 ou à l'adresse contact@apdp.bj.**'' a été diffusé du vendredi 27 janvier 2023 à 00h au dimanche 29 janvier à 23h59min.	
	COMMUNICATION DIGITALE		
1	Activités de community manager sur différents réseaux sociaux	Des vidéos/ audio et les visuels ont été conçus et diffusés à raison d'un message par jour du 19 au 29 janvier.	
2	Diffusion de sms « **Prenez soin de vos données personnelles. Exercez vos droits** » sur les réseaux GSM.	Tous les abonnés GSM ont reçu le message le 28 janvier.	La diffusion de ce SMS seul a permis de toucher les millions d'abonnés au Bénin
3	Sensibilisation des élèves du collège St Mathieu à Calavi sur l'éducation au numérique	Au menu, les 12 règles du numérique ont été expliquées au public cible.	Un sketch mettant en exergue l'ensemble des 12 règles obligatoires du numérique a été présenté aux participants.

B SENSIBILISATION À L'ÉDUCATION NUMÉRIQUE DANS LES UNIVERSITÉS, COLLÈGES ET LYCÉES DU BÉNIN



Le programme de sensibilisation à l'éducation numérique dans les universités, collèges et lycées du Bénin entrepris par l'APDP depuis 2022 s'est poursuivi en 2023 par l'envoi des affiches sur les douze règles du numérique.

Ainsi, l'ensemble des collèges privés et publics des villes de Cotonou, Abomey-Calavi ont reçu chacun deux affiches de format A0 et A1. Le reste des affiches disponibles ont permis d'approcher quelques collèges des villes de Porto-Novo et de Ouidah.

Le point des collèges privés et publics ainsi que les lycées techniques des chefs-lieux de département a été fait. Au total quatre cent neuf (409) entités ont été dénombrées et les lettres de transmission des affiches ont été adressées à cet ensemble.

C FORMATIONS EN INTERNE

Au nombre des formations organisées par l'Autorité de Protection des Données Personnelles à l'endroit de son personnel en 2023, nous pouvons citer :

- la formation des agents du Service du Contrôle et du Contentieux et de la Police Républicaine sur « **les risques contentieux des vérifications et contrôles de l'APDP** » assurée par le Conseiller-formateur Claude Dieu-Donné MONTCHO ;

- la formation des agents du Service du Contrôle et du Contentieux et les Policiers sur « **le cadre opérationnel d'exécution des vérifications et contrôle de l'APDP** » assurée par le Commissaire Principal de Police Dénis Kadoukpè OGAN ;

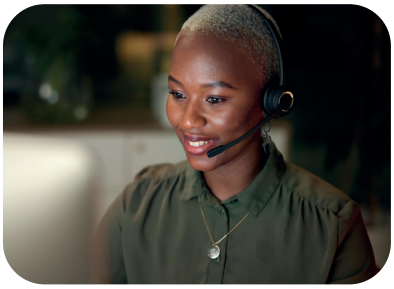
- la formation des agents du Service du Contrôle et du Contentieux sur « **le cadre théorique des vérifications et contrôles de l'APDP** » assurée par le Professeur Martial Tiburce ZANNOU ;

Il convient de préciser que l'objectif global visé par l'APDP en organisant à l'interne l'ensemble de ces formations est de s'assurer de la maitrise de la procédure de la mise en œuvre des différentes missions de contrôle par ses agents.

Ces formations visaient également à évaluer les probabilités de survenance de contentieux, à appréhender l'ampleur des conséquences liées à ces contentieux et à envisager les procédures de prévention en la matière.

Et comme objectif spécifique, ces formations visaient à amener les participants à avoir une bonne connaissance des contentieux liés aux vérifications et contrôles, à outiller les participants pour une exécution optimale des missions en la matière et enfin, à amener les participants à prendre suffisamment de précautions nécessaires pour prévenir les contentieux qui pourraient nuire à l'APDP.

- La formation sur : '' **Accueil téléphonique et la relation client** '' par le cabinet GDB et Associé les 10 et 16 février et le 09 mars 2023 qui a porté essentiellement sur les modules suivants :



- La qualité de l'appel ;
- L'accroche appel ;
- L'attitude à avoir lors de l'appel ;
- Les barrières à la communication (le bruit, la barrière linguistique, l'interlocuteur insatisfait etc.)

D FORMATION DES DÉLÉGUÉS À LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Du lundi 18 au mercredi 20 décembre 2023, s'est tenue à l'Hôtel NOVOTEL de Cotonou, la 3ème édition de la formation des Délégués à la Protection des Données Personnelles (DPO) désignés par les organisations, les structures publiques et privées conformément aux dispositions de l'article 430 de la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin telle que modifiée par la loi n° 2020-35 du 06 janvier 2021.

Cette formation initiée par l'APDP a connu la participation d'une centaine de DPO et les échanges ont porté essentiellement sur les thématiques suivantes :

1. **DPO : rôle et mise en place ;**
2. **DPO et responsable de traitement ;**
3. **DPO et mise en place du registre des traitements ;**
4. **DPO et gestion des tiers intervenants ;**
5. **L'élaboration du plan d'action sécurité ;**
6. **DPO et gestion des incidents de violation des données personnelles ;**
7. **DPO et garantie des droits des personnes concernées ;**
8. **Relations du DPO avec l'autorité de contrôle /les outils de mise en conformité de l'Autorité (formulaires, rapport annuel d'activités, registre des activités de traitement, modèle de politique de confidentialité, etc) ;**

Tous ces modules ont été présentés par des experts en protection des données personnelles, de technologie, du numérique et des universitaires appuyés dans les échanges par le **Rapporteur de l'APDP**. Au terme de la dernière journée, les attestations de participation ont été remises aux participants.

E AUTRES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

Au cours de l'année 2023, l'APDP a pris part à plusieurs autres activités au plan national:

- **Participation à l'échange virtuel de l'activité du Comité National d'Ethique pour la Recherche en Santé (CNERS)**

  L'Autorité a été invitée à participer aux 5 ème et 6ème réunions trimestrielles du CNERS les 23 janvier 2023 et 06 février 2023. L'implication de l'Autorité avait pour objectif d'améliorer la collaboration entre les parties prenantes de la régulation de la recherche (essai clinique) et du médicament dans le pays impliqué dans le projet dénommé BCA-WA-ETHICS II.

- **Participation au webinaire de la CNIL France sur la thématique de « l'Instruction par la CNIL des demandes d'autorisation relatives aux traitements dans le domaine de la santé »** le mardi 07 février 2023 ;

- **Animation d'une séance de formation sur l'obligation de mise en conformité sollicitée par l'Ordre des Avocats du Bénin (18/02/23)**

  Suite à une sollicitation du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Bénin, le samedi 18 février 2023 dans la salle polyvalente de la Maison de l'Avocat a eu lieu une séance de formation axée autour de deux (02) thématiques : la première sur « ***La définition des finalités et des moyens » et la seconde sur « l'Implémentation des principes*** ».

- **Participation au webinaire de la CNIL France** sur la thématique **« Economie et régulation des données personnelles »** le mardi 07 mars ;

- **Participation aux activités entrant dans le cadre de la visite de travail au Bénin du Comité contre le Terrorisme du Conseil de Sécurité des Nations Unies, du 13 au 17 mars 2023**

  L'APDP a été invitée à prendre part aux activités entrant dans le cadre de la visite de travail au Bénin du Comité contre le Terrorisme du Conseil de Sécurité des Nations Unies, du 13 au 17 mars 2023. Elle a ainsi suivi une séance de restitution (le vendredi 10 mars 2023 au Ministère de Affaires Etrangères et de la Coopération) des éléments de réponse aux préoccupations des experts des Nations Unies en visite. Aussi, a-t-elle répondu à une série de questions dont les réponses étaient indispensables à la compréhension et à la maîtrise de l'environnement juridique se rapportant à la protection des données personnelles en République du Bénin.

- **Participation aux échanges virtuels du Policy and Regulation Initiative for Digital Africa (PRIDA)** relatifs au suivi évaluation des Politiques de protection des données et de la localisation des données, de la législation et de l'harmonisation des règlementations en Afrique (Niveau de protection des données et de localisation des données du Bénin) ;

- **Participation au webinaire de la CNIL France** sur la thématique **« Recrutement : de nouveaux outils proposés par la CNIL »** le 21 mars 2023 ;

- **Participation à l'atelier de l'ASIN sur la stratégie nationale de sécurité numérique :** L'APDP a été invitée à prendre part à un atelier organisé par l'Agence des Systèmes d'Information du Numérique (ASIN) le 20 avril 2023. Cet atelier auquel ont participé plusieurs acteurs de l'écosystème du numérique, avait pour principal objectif l'actualisation de la stratégie nationale de sécurité numérique. A travers les travaux, les participants ont été invités à proposer de nouvelles stratégies afin de renforcer et d'améliorer la précédente.

- **Participation à l'atelier d'opérationnalisation du cadre de concertation des acteurs qui luttent contre la corruption (CBDH) :** L'APDP a été invitée à participer à l'atelier d'opérationnalisation du cadre de concertation des acteurs qui luttent contre la corruption le vendredi 09 juin 2023. Les participants ont suivi les différentes présentations et l'APDP a animé un panel de discussion.

- **Participation à un atelier organisé par le Centre Africain pour le Développement Equitable (ACED) en collaboration avec IPAR Sénégal :** Le vendredi 16 juin 2023 s'est tenu à Fidjrossè plus précisément à l'hôtel Casa Cielo dans la ville de Cotonou, un atelier organisé par le Centre Africain pour le Développement Equitable (ACED), en collaboration avec IPAR Sénégal dans le cadre des consultations nationales sur le développement et l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle (IA) pour le bien-être de tous en Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina-Faso, Côte d'Ivoire et Sénégal). L'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP), comptée à l'occasion parmi les acteurs et potentiels acteurs de l'écosystème de l'économie numérique et de l'intelligence artificielle, a été invitée à prendre part audit atelier.

- **Participation à l'atelier de validation de la stratégie pays 2023-2026 de l'Organisation Internationale pour la Migration (OIM) :** Du 22 au 23 juin 2023, l'APDP a été invitée à prendre part à l'atelier de validation de la stratégie pays 2023-2026 de l'Organisation Internationale pour la Migration (OIM). Au cours de cette réunion, plusieurs thématiques ont été abordées et ont suscité des débats, des rapports ont été présentés ainsi que des restitutions notamment celle relative à un exercice de simulation de crise grandeur nature dénommé « SIMEX ». Des recommandations ont été faites par chacune des parties prenantes.

- **Participation à la première édition de l'évènement dénommé « Patriotisme Numérique National » :** La société IT-NUM en collaboration avec JENY S.A.S aux fins de promouvoir l'amélioration de la confiance numérique, de valoriser les efforts publics et privés qui se font en vue d'un Bénin numérique prospère, a initié l'évènement dénommé « **Patriotisme Numérique National** » auquel l'APDP a été conviée. Cet évènement a pour but de promouvoir les plateformes numériques béninoises à travers un concours/compétition qui permettra au plus méritant de recevoir une récompense. Les critères d'évaluation des candidats étant entre autres la conformité avec les lois en vigueur dans le secteur du numérique, notamment, les dispositions du Livre V ème du Code du numérique. Lancé le vendredi 30 juin 2023, il prendra fin le 30 juillet 2023. Le rôle de l'Autorité en tant que partenaire est d'orienter et d'assister les start-ups participantes à travers des précisions sur la procédure de mise en conformité définie par

le Livre V[ème] et l'APDP. A cet effet des agents des services techniques ont été désignés pour accompagner les candidats.

- **Participation à la 2[ème] édition de la journée Portes Ouvertes du E-commerce organisée par l'Association des E-commerçants du Bénin (AECB) :** La présence de l'APDP a été sollicitée aux fins de participation aux activités de la 2ème Edition de la Journée Portes Ouvertes du e-commerce placée sous le thème « Réduire l'écart », organisée par l'Association des E-commerçants du Bénin (AECB). Le représentant de l'APDP est intervenu en tant que panéliste ; activité qui s'est déroulée à travers des échanges portant sur la thématique « Données à caractère personnel et e-commerce : comment faire respecter ses droits ».

- **Mairie de Cotonou : opération d'identification des aires d'occupation du domaine public de la ville de Cotonou :** La Mairie de Cotonou, dans le but d'élargir l'assiette des recettes non fiscales de la Commune de Cotonou, a porté à la connaissance de l'APDP qu'elle procèdera à une identification des aires d'occupation du domaine public de la ville. Cette opération impliquant la collecte et le traitement de données personnelles, la Mairie a souhaité s'entretenir avec l'APDP afin qu'elle l'oriente sur la démarche à suivre aux fins de mise en conformité de cette opération avec la législation en vigueur en la matière. Pour répondre à cette requête de la Mairie, une séance de travail a eu lieu au siège de l'APDP le lundi 11 septembre 2023.

- **Participation à la 8ème édition de la Formation des Formateurs à la Gouvernance de l'Internet et des autres Systèmes d'Informations en Afrique Francophone (FFGI 2023) :** Tenue à l'Hotel Noahgarden 2 de Cotonou du 11 au 15 septembre 2023, l'APDP a pris une part active dans le panel intitulé : « ***Les données, l'or noir du numérique à l'ère des enjeux de l'IA*** ».séance de travail a eu lieu au siège de l'APDP le lundi 11 septembre 2023.

- **Interview de l'Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) sur les obligations du Responsable de Traitement détenteur d'un système vidéosurveillance :** Le lundi 02 octobre 2023, l'APDP a reçu dans ses locaux une équipe de l'ORTB dans le cadre d'une interview se rapportant à la mise en conformité des responsables de traitement qui collectent et enregistrent des images et / ou sons par des caméras de vidéosurveillance. Au cours de ladite interview qui fut une occasion de sensibiliser aussi bien les techniciens installateurs des systèmes de vidéosurveillance que les propriétaires desdits systèmes, des questions relatives au traitement de données personnelles par ce système de capture d'images et de sons, des recommandations et un appel aux responsables de traitement n'ayant pas encore effectué les formalités de mise en conformité avec la législation en vigueur en la matière ont été abordés.

- **Audience avec le Directeur Général de la Police Républicaine :** Le Directeur Général de la Police Républicaine, dans le cadre de l'exploitation d'une solution informatique qui collectera et traitera des données personnelles de personnes suspectes et faisant objet d'enquête policière, a sollicité une audience auprès du Président de l'APDP. En effet, face à l'expansion fulgurante de la cybercriminalité sous toutes ses formes sur le territoire de la République du Bénin, la Police Républicaine s'est fixée pour objectif de mener des actions pour aboutir à l'éradication totale de ce phénomène. Dans la pratique, les investigations à mener induisent souvent la sollicitation des réseaux GSM de la place par réquisition pour aider à l'identification des personnes soupçonnées ou impliquées dans les enquêtes. Mais il est constaté que le temps mis par les opérateurs GSM pour communiquer les informations qui permettent d'identifier les auteurs des infractions par la Police est très long. C'est dans le but de réduire le délai de communication des informations relatives aux détenteurs de carte SIM MTN Bénin soupçonnés d'infraction, après réception par l'opérateur GSM de réquisition, que MTN Bénin a développé l'application dénommée "RPM". Cette solution proposée présente de nombreux avantages dont le plus important est la gestion avec célérité des réquisitions de la police. **L'avis de l'APDP était donc déjà requis à cette étape de conception par les parties prenantes avant le déploiement de la solution et afin de s'assurer de la conformité de la stratégie qui implique le traitement des données personnelles des abonnés/clients de l'opérateur GSM.**

- **Assistance en ligne des Médecins des zones géographiques reculées du Bénin aux fins de mise en conformité, sollicitée par l'Ordre National des Médecins du Bénin :** l'APDP a reçu une requête émanant de l'Ordre National des Médecins du Bénin aux fins de formation/assistance en ligne des professionnels de la santé n'ayant pas pu participer aux différentes séances d'assistance organisées l'année passée ; professionnels dont les centres de santé sont situés dans des zones géographiques du Bénin difficiles d'accès.

II- LES ACTIVITÉS DE RÉGULATION

A RÉGIME DE DÉCLARATION ET D'AUTORISATION

Le Code du numérique en son livre cinquième a instauré deux (02) principaux régimes de traitement des données personnelles. Il s'agit du régime déclaratif et du régime d'autorisation prévus respectivement par les dispositions des articles 405 et 407.

Le code a également soumis à l'avis préalable de l'Autorité de protection des Données Personnelles (APDP), certains traitements spécifiques. Il a, de même, prévu des possibilités à toute personne de saisir l'Autorité pour se plaindre de toute atteinte à sa vie privée. Il en résulte qu'aux deux régimes de traitement de données suscités, s'ajoute la demande d'avis prévue à l'article 411 du code et la procédure de plaintes prévue quant à elle par l'article 481.

La détermination du régime de traitement des données relève de la compétence de l'APDP en ce qu'il s'agit d'un travail technique. En effet, il revient à l'Autorité, à la lumière des informations fournies par le responsable du traitement sur les formulaires de demande, de déterminer à la phase de l'instruction du dossier ou au plus tard en sa formation plénière, le régime applicable au traitement des données. Pour une bonne appréciation de la question, il est important de clarifier les différentes thématiques.

1 Le régime déclaratif (Article 405)

L'APDP examine sous le régime de déclaration les demandes portant sur le traitement des données personnelles simples et non sensibles (données nominatives, tels que : nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de pièce d'identité, image...), dès lors que ces données ne font pas objet d'interconnexion de fichiers ou de transfert.

Face à des demandes portant sur ces catégories de données, l'Autorité délivre au responsable du traitement, un Récépissé de Déclaration (RD) avec injonction de ne point étendre le traitement en collectant des données sensibles ou en effectuant des opérations de traitement pouvant conduire au changement de régime.

Un cas exemple, les numéros IFU et NPI étant des identifiants nationaux uniques, leur collecte oblige l'Autorité à analyser la demande aux fins de leur traitement sous le régime d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 407 point 2 du code du numérique ; ce qui n'est pas le cas du numéro de la pièce d'identité ou du passeport qui est un numéro changeant. La demande l'indiquant comme donnée collectée est examinée sous le régime de la déclaration avec interdiction formelle au responsable de traitement de collecter le NPI ou la copie de la pièce d'identité pouvant comporter le NPI, sauf à faire une déclaration complémentaire.

Une autre spécificité mérite également d'être abordée, le cas de la collecte d'image par système de vidéosurveillance, l'image étant une donnée non sensible, son traitement est dirigé naturellement sous le régime de déclaration mais dès lors que le requérant indique qu'il a recours à l'internet pour accéder à distance à cette image ou aux données enregistrées à partir d'un terminal tel que le smartphone par exemple, le régime change et devient une autorisation. L'Autorité estime en effet, que le risque de fuite de données via internet existe. Mieux, la possibilité de prise de contrôle à distance de l'application au moyen duquel l'accès à distance est opéré existe également. Il s'agit donc d'un traitement présentant des risques particuliers au regard des libertés et droits fondamentaux des personnes dont les images sont enregistrées.

L'Autorité examine les demandes de cette nature sous le régime de l'autorisation conformément aux dispositions de l'article 407 alinéa 1er du code du numérique.

2 Le régime d'autorisation (Article 407)

Sont soumis au régime d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 407 du code du numérique, les traitements de données personnelles comportant la collecte de données sensibles, mais également de certains critères.

Il y a lieu d'énumérer ces données telles que prévues par les dispositions des articles 394, 397 et 407 du code du numérique. Il s'agit donc :

- La collecte de données sensibles : les données de santé, les données génétiques, les données biométriques (empreintes digitales ou palmaires, iris, reconnaissance faciale), les données relatives à l'origine raciale – ethnique - religieuse, appartenance syndicale, opinions politiques, orientation sexuelle ;
- La collecte du numéro national d'identification ou tout autre identifiant de la même nature (Exemple NPI, IFU). Il en est de même de la collecte de la copie de la carte d'identité comportant le Numéro Personnel d'Identification (NPI).
- Les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ;
- Les traitements des données à caractère personnel ayant un motif d'intérêt public, notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ;
- Les données traitées aux fins de journalisme, de recherche, d'expression artistique ou littéraire ;
- Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire ;
- Le traitement de données par système de VIDEOSURVEILLANCE induisant l'utilisation d'internet et l'accès à distance aux données enregistrées ;
- Le traitement de données via SITE WEB / APPLICATION impliquant hébergement/stockage/conservation des données dans un cloud situé dans un état tiers ou non membre de la CEDEAO ;

- Le transfert de données à caractère personnel envisagé à destination d'un État tiers (partage de données avec une structure sise à l'étranger hors CEDEAO. Hébergement dans un cloud y compris) ;
- Les traitements des données à caractère personnel ayant pour objet une interconnexion de fichiers.

3 La demande d'Avis

Certains types de traitement nécessitent l'avis obligatoire et préalable de l'Autorité. Il s'agit des traitements des données à caractère personnel opérés pour le compte de l'État, d'un établissement public ou d'une collectivité locale ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public qui sont autorisés par décret pris en Conseil des Ministres après avis motivé de l'Autorité. Il s'agit des traitements qui portent sur :

- la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique ;
- la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ;
- le recensement de la population ;
- les données à caractère personnel faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales, ethniques ou régionales, la filiation, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle ;
- le traitement de salaires, pensions, impôts, taxes et autres liquidations.

LA demande d'avis doit décrire le traitement envisagé ou l'opération qui requiert l'avis de l'APDP avant sa mise en œuvre. L'avis de l'Autorité est publié, qu'il autorise le traitement ou non.

4 Les plaintes

En ce qui concerne les plaintes qui portent sur les violations relatives aux données à caractère personnel, des suites de droit sont données par l'Autorité, conformément au livre 5ème du code du numérique.

Toute personne qui estime que sa vie privée est violée peut saisir l'Autorité des faits, soit par voie postale ou par voie électronique. Une fois saisie, l'Autorité instruit la plainte.

Lorsqu'après instruction par les services techniques, la plainte relève exclusivement d'un manquement ou d'une violation au régime de la protection des données personnelles, le dossier est transmis à la

plénière de l'Autorité pour décision.

Toutefois, lorsque la plainte en elle-même ou après instruction révèle des faits de nature pénale, le dossier est transmis au Procureur de la République compétent, en l'occurrence celui de la CRIET et le requérant en est informé par correspondance pour le suivi de son dossier.

Dans le cas des plaintes relatives aux actes de cybercriminalité, l'APDP n'étant pas compétente à se prononcer, les plaignants sont renvoyés à mieux se pouvoir devant les juridictions administratives et/ou pénales compétentes.

5 Les réclamations

L'APDP, selon les dispositions des articles 478, 480, 481 du Code du numérique, est saisie des réclamations ou plaintes et des demandes d'avis. Elle a l'obligation de donner suite à ces demandes dans un délai raisonnable. Au cours de l'année 2023, l'Autorité a été saisie de quinze (15) réclamations et plaintes. L'objet de ces plaintes portait pour la plupart sur les violations relatives aux données personnelles telles que : traitement non autorisé des informations personnelles sans le consentement de la personne concernée, sextorsion, piratage de compte Facebook et WhatsApp, usurpation d'identité, vol de disque de dur, etc.

B AUTO- SAISINE, MISSIONS DE CONTRÔLE ET PROCÉDURE CONTENTIEUSE

L'auto-saisine de l'APDP consiste à constater les manquements et violations au Code du numérique notamment sur les données personnelles et à appréhender les responsables de traitement en tant qu'auteur selon les dispositions de l'article 483.19 dudit code. Elle se fait à travers les mises en demeure (article 452) et les interpellations. Au titre de l'année 2023, l'Autorité a saisi cent-trente-neuf (139) responsables de traitement pour des faits de non production de rapport annuel, non-respect des injonctions contenues sur les décisions, et pour défaut d'accomplissement de formalités préalables.

S'agissant des missions de contrôles, l'Autorité a effectué quatre (04) visites d'échanges et de vérifications, d'abord dans le cadre du renouvellement de récépissé en vue de permettre aux membres de la plénière d'apprécier le régime juridique à appliquer à la demande, et par la suite dans le cadre des demandes portant sur des systèmes de vidéosurveillance.

La plupart des auto-saisines et plaintes, aboutissent généralement en contentieux pour non-respect de la mise en demeure adressée aux auteurs des manquements constatés. Ainsi, en 2023, la plénière a eu à son rôle quinze (15) dossiers contentieux. Tous les dossiers ont été examinés et quatorze (14) ont été vidés à travers des décisions portant sur des avertissements, ou sur des sanctions pécuniaires comprises entre un (01) et vingt-deux millions de FCA (**22.000.000**).

C SESSIONS PLÉNIÈRES

Soit le tableau ci- dessous mettant en exergue l'ensemble des sessions tenues par la Plénière de l'APDP en 2023 :

TENUE DES SESSIONS AU TITRE DE L'ANNEE 2023

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
Janvier 2023						
01	Plénière ordinaire du jeudi 26 janvier 2023	ORDINAIRE	Dossiers programmés : 11 Complément de dossiers : 02 • APDP site web • APDP adresse mail	09	01	**Dossiers reportés :** 1. Communication recrutement sept (07) stagiaires 2. Rapport administratif et financier du quatrième trimestre 2022 3. Adoption du Plan de Travail Annuel 2023
02	Plénière ordinaire du vendredi 27 janvier 2023	ORDINAIRE	15	13	02	00
Février 2023						
03	Plénière ordinaire du jeudi 23 février 2023	ORDINAIRE	10	06	01	**Dossiers reportés :** 1. Présentation plan d'actions de communications 2. Adoption du Plan de Travail Annuel 2023 3. Adoption décision référentiel mise en œuvre programme de labélisation APDP

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
04	Plénière ordinaire du Vendredi 24 février 2023	ORDINAIRE	10	08	00	
Mars 2023						
05	Plénière ordinaire du jeudi 23 mars 2023	ORDINAIRE	18 + le dossier n°01 reporté	10	03	**Dossier reporté : 01** 1. Décision portant programme de labélisation reportée à la plénière du 31 mars 2023. 2. Demande de l'étude notariale de maître Loukmanou A. LADANY reportée pour le mois d'avril. 3. Demande de la Clinique source de vie, reportée pour le mois d'avril. **Régime non précisé : 01** 1. EMS (dossier validé : rencontrer le responsable de traitement pour des précisions complémentaires afin de statuer sur le régime.

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						Dossier radié : 01 1. Cabinet d'avocats AHOUNOU et CHADARE Demande JH TRADING GROUP (envoyer une lettre de mise en demeure au responsable de traitement pour cesser tout traitement
06	Plénière ordinaire du Vendredi 24 mars 2023	ORDINAIRE	21	14	03	**Dossiers radiés : 02** 1. Demande du complexe Bel Avenir enseignants radié pour complément d'informations 2. Demande du complexe Bel Avenir élèves et parents d'élèves, radiée pour insuffisance d'informations **Dossiers reportés : 02** Deux (02) dossiers de TATE ET ASSOCIES reportés pour le mois de mai 2023
07	Plénière siégeant en contentieux du jeudi 30 mars 2023	CONTENTIEUX	04	00	00	**1. Mutualiste :** rendez-vous le 18 avril à 16 heures pour la libération

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						2 SPACETEL MAIN DE FER : rendez-vous le 18 avril 2023 à 17 heures pour la délibération **3 EREVAN :** rendez-vous le 17 avril à 16 heures pour la délibération **4 MDB :**
08	Plénière de régulation du vendredi 31 mars 2023	REGULATION	03	00	00	1. Examen et adoption de la communication relative aux recommandations pour les contrôles d'accès en République du Bénin. 2. Examen et adoption de la communication sur le référentiel et le montant de la charge annuelle de la labélisation. 3. Adoption de la communication relative à la validation des nouveaux formulaires de l'APDP.
Avril 2023						
09	Plénière siégeant en contentieux du lundi 17 avril 2023	CONTENTIEUX	02	00	00	**1. Dossier EREVAN : vidé ce 17/04/23. Sanction pécuniaire : 1.000.000**

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						2 **Dossier MDB :** vidé ce 17/04/23. Sanction pécuniaire : 1.000.000
10	Plénière extraordinaire du Lundi 17 avril 2023	EXTRAORDINAIRE	Dossiers programmés : 15 **Dossiers étudiés : 11**	08	03	
11	Plénière extraordinaire du Mardi 18 avril 2023	EXTRAORDINAIRE	• Quatre (04) dossiers restants du 17/04/023 étudiés.	03	00	**Suspension des activités du site de la société F2A COR, une mise en demeure doit être adressée à cette fin.**
			• Dossiers du 18/04/23 programmés : 13 • Dossiers du 20/04/23 programmés : 16 **Total dossiers étudiés : 32**	07 15	04 00	**Dossier n° SA-TDP-00053 : SOBEBRA reporté au mois de mai 2023.** **L'examen du rapport administratif et financier du 1er trimestre 2023 reporté au mois de mai 2023**
12	Plénière siégeant en contentieux du mardi 18 avril 2023	CONTENTIEUX		00	00	1. Dossier MUTUALISTE: vidé ce 17/04/23. Sanction pécuniaire : 1.000.000 2. Dossier SPACETEL MAIN DE FER : vidé ce 17/04/23. Sanction pécuniaire :

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
Mai 2023						
13	Plénière ordinaire du jeudi 25 mai 2023	ORDINAIRE	Dossiers programmés : 28 **Dossiers étudiés : 28**	21	02	**Dossiers radiés : 04** 1. SA-TDP 00463 : Mairie de Matéri Vidéosurveillance 2. SA-TDP 00189 : Société NEERE 3. SA-TDP 00462 : Mairie de COBLY 4. SA-TDP 00463 : Mairie de Matéri salariés clients. **Dossiers reportés : 01** SA-TDP600353 : NORC AT UNIVERSITY OF CHICAGO (reporter à la session du mois de juin 2023)
14	Plénière ordinaire du vendredi 26 mai 2023	ORDINAIRE	Dossiers programmés : 29 **Dossiers étudiés : 29**	22	01	**Dossiers radiés : 05** 1. SA-TDP 00416 : clinique Médicale Campus Finalo 2. SA-TDP 00429 : NASSIERA TOO patients 3. SA-TDP 00429 : NASSIERA salariés 4. SA-TDP 00429 : NASSIERA TOO usagers 5. SA-TDP 00427 : Clinique Médicale KOUNTONGBE

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						Etude du rapport Administratif et Financier de l'APDP au 1er trimestre 2023.
15	Plénière siégeant en contentieux du mardi 30 mai 2023	CONTENTIEUX				**Dossiers programmés : 04** **Dossier étudié : 01** 1. HARISOA OLA (rdv le 21/06/23 à 18h) **Dossiers renvoyés : 03** 1. NOBILA AIRPORT renvoyé au 21 juin 2023 2. HOPITAL DE MENONTIN renvoyé au 21 juin 2023 3. Dossier SPACETEL MAIN DE FER : renvoyé au 21 juin 2023.
Juin 2023						
16	Plénière siégeant en contentieux du mercredi 21 juin 2023	CONTENTIEUX				**Dossiers renvoyés : 03** 1. **HARISOA OLA :** dossier vidé 2. **HOPITAL DE MENONTIN** L'hôpital de MENONTIN

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						son directeur, il s'est fait représenter par le cabinet d'avocat CTABIB représenté par Maître BEDIE. Envoyé un rapport complémentaire à maître BEDIE Claret et rdv le 26 juillet 2023. 3 **NOBILA AIRPORT** mis en délibéré pour le 26 juillet 2023 au 21 juin 2023. 4 **SPACETEL :** Mise en délibéré pour le 26 juillet 2023 à 18heures.
17	Plénière ordinaire du lundi 26 juin 2023	ORDINAIRE	Dossiers programmés : 24 **Dossiers étudiés : 24**	06	03	**Dossiers radiés : 08** 1. SBIN SA Vidéosurveillance 2. Mairie de Calavi Vidéo surveillance 3. Mairie de Pèrèrè Vidéosurveillance 4. Mairie de Tanguiéta Vidéosurveillance 5. La Poste du Bénin vidéosurveillance 6. Centre Médico Social AVE MARIA

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						vidéosurveillance 7 SBIN SA site web 8 Mairie de Tanguiéta Salariés visiteurs clients **Dossier renvoyé : 01** 1. SICOGES BYGAMS Site web https://grpaye.com **Dossiers rejetés : 02** 1. SICOGES site web https://webin.com 2. MYAH SARL siteweb **Dossiers à reprendre : 02** 1. BAOBAB EXPRESS site web / BAOBAB EXPRESS application **Dossiers à reportés : 02** 1. La Poste du Bénin gestion des collectes de l'épargne 2. La Poste du Bénin salariés
18	Plénière ordinaire du mardi 27 juin 2023	ORDINAIRE	Dossiers programmés : 21 Dossiers complémentaires : 04	16	01	**Dossiers à reportés : 06**

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
			Dossiers étudiés : 25			1. CREC Projet PLUS 2. CREC Projet PID 3. CREC Projet MACRA 4. LNB clients 5. Clinique Louis Pasteur 6. ANIP **Dossiers radiés : 02** 1. EREVAN clients 2. Clinique ADJIBADE clients
Juillet 2023						
19	Plénière siégeant en contentieux du lundi 26 juillet 2023	CONTENTIEUX				1. Dossier n°2023-C/005/ DST/SCC/CTJ de NOBILA AIRPORT HOTEL. **(Dossier vidé ce 26/07/23 : sanction pécuniaire 20.000.000)** 2. Dossier n°2023-C/006/ DST/SCC/CTJ de l'HOPITAL DE MENONTIN (SCPA B&B). **(Dossier renvoyé au 28/08/23 à 17h 30 mn)**

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						3 Dossier n°2023-C/011/DST/SCC/CTJ de SPACETEL-BENIN SA. **(Dossier renvoyé au 28/08/23 à 18h 00 mn)**
20	Plénière ordinaire du jeudi 27 juillet 2023	ORDINAIRE	Dossiers programmés : 20 **Dossiers étudiés : 20**	11	02	**Dossiers rejetés : 02** 1. examen de la demande de QOS Integrated Center (site web). 2. examen de la demande de URBAN TECHNOLOGY SARL (site web) **Dossier radié : 01** 1. réexamen de la demande de traitement de NORC at UNIVERSITY OF CHICAGO salariés **Dossier renvoyé : 01** 1. examen de la demande du PROJET IHSA/USAID **Dossier reporté : 01** 1. réexamen de la demande de ANIP

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						Dossiers mise en attente : 02 1. SPACETEL-BENIN (interconnexion avec ANIP) 2. examen de la demande de SPACETEL-BENIN (interconnexion avec ARCEP et CDSP)
21	Plénière ordinaire du vendredi 28 juillet 2023	ORDINAIRE	Dossiers programmés : 24 **Dossiers étudiés : 23**	13	10	**Dossier restant : 01 (RAF 2ème trimestre 2023)**
Août 2023						
22	Plénière ordinaire du jeudi 24 août 2023	ORDINAIRE	Dossiers programmés : 21 **Dossiers étudiés : 09**	05	03	**Dossier rejeté : 01** 1. SA-TDP 00601 : BAKO FAMILIA ET LO site web **Dossiers reportés : 12** SAOU-APDP-2wzlXf : douze (12) demandes de traitement de l'Agence des Systèmes d'Information et du Numérique sur site web.
23	Plénière ordinaire du vendredi 25 août 2023	ORDINAIRE	Dossiers programmés : 20 Dossiers étudiés : 20	15	01	**Dossier radié : 01** 1. SA-TDP 00159 : MEF-INSD (5ème

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						recensement Général de la Population et de l'Habitat) traitement de données personnelles des populations et des entreprises. **Dossier reporté : 01** 1. SAOU-TDP-2GtcvB : MESRS traitement des données personnelles des aspirants au métier d'enseignement supérieur. **Dossier ajourné : 01** 1. SA-TDP-00602 clinique Mahougnon d'Akpakpa, traitement des données personnelles des patients **Dossier adopté :01** 1. Etude du rapport Administratif et Financier de l'APDP au 2ème trimestre 2023.
24	Plénière siégeant en contentieux du lundi 28 août 2023	CONTENTIEUX	Dossiers programmés : 21 **Dossiers étudiés : 09**	05	03	**Dossiers programmés : 04** **Dossier étudié : 04**

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						1. ORABANK (renvoyé au 25/09/23 à 15h) pour délibération 2. JENY SAS (renvoyé au 25/09/23 pour délibération. 3. HOPITAL DE MENONTIN (renvoyé au 25/09/23) pour délibération. 4. Dossier SPACETEL BENIN SA : vidé ce 28/08/23 **(Sanction pécuniaire : 50 000 000)**
Septembre 2023						
25	Plénière siégeant en contentieux du lundi 25 septembre 2023	CONTENTIEUX				**Dossiers programmés : 06** **Dossiers étudiés : 06** 1. Dossier CAPAGO BENIN **(mise en délibérée le 25/10/23 à 17h 00 mn)** 2. Dossier RAISSA GONGON **(renvoyé au 25/10/23 à 16h 30mn)**. 3. Dossier NOBILA AIRPORT HOTEL recours gracieux **(mise en délibéré le 25/10/23 à 18 heures)**

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						4 Dossier ORABANK **(vidé sanction pécuniaire 25 000 000 FCFA)** 5 Dossier JENY SAS **(vidé sanction pécuniaire de 100.000 CFA + avertissement)** 6 Dossier HOPITAL DE MENONTIN : **(renvoyé au 25/10/23)**
26	Plénière ordinaire du jeudi 28 septembre 2023	ORDINAIRE	Dossiers programmés : 24 **Dossiers étudiés : 24**	09	04	**Dossier radié : 02** 1. APDP-SA-TDP-00601 : BAKO FAMILIA traitement de données personnelles mise en œuvre sur site web 2. SA-TDP-00352 : BAOBAB EXPRESS traitement de données personnelles mise en œuvre sur site web **Dossiers reportés : 04** 1. APDP-SAOU-CA-JpkeVn traitement de données personnelles mise en œuvre sur site web 2. SAOU-TDP-MB5t8W : SAFA et MARWA COMPAGNIE traitement

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						Dossiers reportés : 04 de données personnelles mis en œuvre sur site web. 3 APDP-SAOU-TDP-hfW-BeA : CCIB traitement de données personnelles mis en œuvre via application. 4 APDP-SAOU-TDP-IzbvGB : GRAnAp traitement de données personnelles projet gestion des déchets anatomiques. **Dossiers renvoyés : 02** 1. APDP-SAOU-TDP-3q0QsE : MTCA traitement des données personnelles sur site web. 2. SAOU-TDP-isj4g8 : IRCB Bénin x CREC-CREMIT traitement de données personnelles sur une étude de prémunition anti palustre au Bénin. **Dossiers déjà étudiés et programmés par erreur : 03**

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						1. APDP-SAOU-TDP-UXBxBV : GBEHON SERVICE traitement de données personnelles mis en œuvre sur site web. 2. APDP-SAOU-TD-zzeGK5 : ONG TrchnoServe traitement de données personnelles via application. 3. APDP-SAOU-CA-2k9cqGB : LE REVELATEUR traitement de données personnelles mise via application.
27	Plénière ordinaire du vendredi 29 septembre 2023	ORDINAIRE	Dossiers programmés : 23 **Dossiers étudiés : 23**	17	03	**Dossier ajourné : 01** 1. APDP-SAOU-TDP-2GtcvbMESRS : traitement de données personnelles sur site des aspirants (ajourné pour demande de déclaration de la plateforme). **Dossier rejeté : 01** 1. SAOU-TDP-jqvOIC ECOBANK BENIN

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						traitement des données personnelles des salariés. **Dossier radié : 01** 1. APDP-SAOU-TDP-vh9LAE : SGB TOP MADA traitement de données personnelles des salariés vers le Sénégal.
Octobre 2023						
28	Plénière siégeant en contentieux du mercredi 25 octobre 2023	CONTENTIEUX	04	00	00	**Dossier ajourné : 01** 1. Dossier n°2023-C/009/DST/SCC/CTJ de Raïssa KONGON 2. Dossier n°2023-C/013/DST/SCC/CTJ de CAPAGO BENIN (Dossier vidé ce 25/10/23 : sanction pécuniaire 10.000.000) FCFA) 3. Dossier n°2023-C/006/DST/SCC/CTJ de l'HOPITAL DE MENONTIN (Dossier vidé ce 25/10/23 avec avertissement à l'hôpital de Mènontin et à monsieur

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						4 Godefroy Dodji ZINSOU) Dossier n°2023-C/005/ DST/SCC/CTJ de NOBILA AIRPORT HOTEL (vidé ce 25/10/23 recours gracieux irrecevable).
29	Plénière ordinaire du jeudi 26 octobre 2023	ORDINAIRE	Dossiers programmés : 26 **Dossiers étudiés : 26**	06	05	**Dossier rejeté : 01** 1. examen de la demande de traitement de IZICHANGE SAS sur site web (www.izichange.com). **Dossiers radiés : 04** 1. examen de la demande du restaurant Karim 24 (radié avec recommandation de contrôle) 2. examen de la demande de l'Etablissement Data Computer site web (https://planetvcf.com) 3. réexamen de la demande de SAFA et MARWA COMPAGNIE site web 4. examen de la demande

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						de ORYX GAZ BENIN : gestion du système informatique et des registres d'accueil. **Dossiers reportés : 07** 1. examen de la demande du Centre Adechina Anatomie Pathologique site web (www.caap.bj) 2. examen de la demande de LANHA QUENTIN BENVENU NEGOCES (LQBN) site web 3. examen de la demande de la Banque Atlantique : gestion des affaires juridiques et du recouvrement 4. examen de la demande de la Banque Atlantique : gestion des affaires des activités de contrôle interne et de conformité 5. examen de la demande de la Banque Atlantique : gestion de la gestion des opérations bancaires 6. examen de la demande de la Banque Atlantique : gestion des prestataires

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						et fournisseurs de service de la banque 7 examen de la demande de de la SGB solution DILITRUST Exec **Dossiers déjà traités : 03** 1. examen de la demande de ORABANK BENIN BENIN site web (https://ebankingbj.orabank.net/index.ebk) 2. examen de la demande de ORABANK BENIN BENIN site web (https://keaz.orabank.net/BWinternet260.bj:#) 3. examen de la demande de ORABANK BENIN BENIN site web (https://ebankingbj.orabank.net/corporate/index.ebk)
30	Plénière ordinaire du vendredi 27 octobre 2023	ORDINAIRE	**Dossiers programmés: 27** **Dossiers étudiés : 23** **Dossier restant : 04 (Reportés pour une plénière extraordinaire le 31 octobre 2023)**	17	04	**Dossiers reportés : 02** 1. examen de la demande de la Banque Atlantique : gestion des relations clients. 2. examen de la demande de la Banque Atlantique : gestion des ressources humaines

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
31	Plénière extraordinaire du mardi 31 octobre 2023	EXTRAORDINAIRE	**Dossiers programmés : 04** **Dossiers étudiés : 04**			**Dossiers étudiés : 04** 1. examen de rapport administratif et financier de l'APDP au titre du 3ème trimestre de l'année 2023 (adopté sous réserve) 2. examen de la communication relative à la modification du PTA exercice 2023 (adopté). 3. examen de la communication relative à l'acquisition de véhicules pour le compte de l'APDP (adopté). 4. examen de la communication relative à l'aménagement de certains bureaux et studio de l'APDP (adopté avec observations à intégrer et la réfection dans le bureau de madame la Commissaire du Gouvernement).
Novembre 2023						
32	Plénière siégeant	CONTENTIEUX		04	00	1. Dossier n°2023-C/016/

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
	en contentieux du mardi 28 novembre 2023					DST/SCC/CTJ de UBA BENIN (mise en délibéré pour le 14/12/23 à 16h 30 mn) 2 Dossier n°2023-C/009/ DST/SCC/CTJ de Raïssa KONGON (Dossier vidé ce 28/11/23) 3 Dossier n°2023-C/015/ DST/SCC/CTJ de COMTEL TECHNOLOGIES (mise en délibéré pour le 14/12/23 à 17h 00 mn) 4 Dossier n°2023-C/005/ DST/SCC/CTJ de AG-BO-PANZO (mise en délibéré pour le 14/12/23 à 17h 30 mn).
33	Plénière ordinaire du mercredi 29 novembre 2023	ORDINAIRE	**Dossiers programmés: 23** **Dossiers étudiés : 08**	06	02	**Dossier renvoyé : 15 (tous les dossiers de l'ASIN du n°08 au n°20 sont renvoyés pour la session de janvier 2024**
34	Plénière ordinaire du jeudi 30 novembre 2023	ORDINAIRE	**Dossiers programmés: 24** **Dossiers étudiés : 24**	13	01	**Dossiers reportés : 04** 1. Dossier n°SAOU-TDP -CBhjbu : réexamen de la demande de renouvellement de Société Générale Bénin (SGB) portant

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						Traitement des données personnelles dans le cadre de la digitalisation des réunions des instances de gouvernance solution DILITRUST Exec 2 Dossier n° SAOU-TDP-b9Gu3L : examen de la demande de l'HOPITAL DE ZONE DE MENONTIN portant traitement des données personnelles des ressources humaines. 3 Dossier n° APDP-SAOU-TDP-REQ0298/2023 : examen de la demande de WEBCOOM SASU portant traitement des données personnelles des clients. 4 Dossier n° SAOU-TDP-b9Gu3L : examen de la demande de l'HOPITAL DE ZONE DE MENONTIN portant traitement des données personnelles des patients **Dossiers radiés : 06** Les dossiers de Banque Atlantique (numéros 3-4-5-6-9-12) sont radiés

	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	
Décembre 2023						
35	Plénière siégeant en contentieux du mardi 28 novembre 2023	ORDINAIRE	Dossiers programmés : 21 **Dossiers étudiés : 21**	05	07	**Dossiers reportés : 08** 1. APDP-SAOU-TDP-REQ0245/2023- traitement de données personnelles mis en œuvre sur site web de CCIB 2. APDP-SAOU-TDP-REQ0011/2023 : SOBEBRA traitement de données personnelles mis en œuvre sur site web. 3. APDP-SAOU-TDP-REQ0192/2023 : JENY SAS traitement de données personnelles mis en œuvre sur site web 4. SAOU-TDP-REQ023/2023 : SLI AFRIKA traitement de données personnelles sur site web. 5. APDP-SAOU-TDP-8QkbHY : Entreprise Gbèwè Aganmawe traitement de données

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						personnelles sur site web 6 APDP-SAOU-TDP-REQ0327/2023 : STARTUP E-COMMERCE traitement de données personnelles sur site web 7 APDP-SAOU-TDP-sOe-ZAN : DIGIFAR/DigiPay traitement de données personnelles sur site web 8 APDP-SAOU-TDP-OVGyLm : Emmanuel La Grâce SA traitement de données personnelles via application **Dossiers déjà traités : 01** APDP-SAOU-TDP-REQ0117/2023 : CAP FINANCES traitement des données par système de vidéo
36	Plénière siégeant en contentieux du jeudi 14 décembre 2023	CONTENTIEUX		03		**Dossiers programmés : 03** **Dossier étudié : 04** 1. UBA BENIN (vidé ce 14/12/23 avec une sanction pécuniaire de 3 000 000 de FCFA 2. COMTEL TECHNOLOGIES (vidé

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						ce 14/12/23 avec un avertissement. 3 AGBO-PANZO Sylvanus (renvoyé au 17/01/24) pour instructions complémentaires.
37	Plénière ordinaire du vendredi 15 décembre 2023	ORDINAIRE	Dossiers programmés : 21 **Dossiers étudiés : 21**	14	02	**Dossiers reportés : 01** APDP-SAOU-TDP-REQ353/2023 MAS : traitement de données personnelles dans le cadre de la constitution du Registre Social Unique **Dossiers radiés : 04** 1. APDP-SAOU-TDP-REQ0179/223 : SGDS traitement des données personnelles de ses partenaires. 2. APDP-SAOU-TDP-CBhjbu :SGB solution DILITRUST Exec renouvellement de traitement dans le cadre de la digitalisation des réunions des instances de gouvernance. 3. APDP-SAOU-TDP-

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						REQ91/2023 : SANLAM ASSURANCES traitement des données personnelles des salariés. 4. APDP-SAOU-TDP-REQ0298/2023 : WEBCOOM SASU traitement des données personnelles des clients.
38	Plénière extraordinaire du vendredi 15 décembre 2023	**EXTRAORDINAIRE**	**Dossiers programmés: 08** **Dossiers étudiés : 04** **Dossiers reportés : 04**			**Dossiers étudiés : 04** 1. Examen de l'avis sollicité par le Ministère de la Justice relatif au décret portant fixation du traitement policière dans une procédure pénale (avis favorable avec les recommandations). 2. Examen de l'avis sollicité par le Ministère de la Justice aux fins de définir le cadre des obligations qui incombent aux organisations de la Société Civile (OSC) en matière de données personnelles avis favorable avec les recommandations).

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						3 Amendement et validation du bon de commande relatif à l'impression du rapport d'activité 2021 de l'APDP. 4 Amendement et validation de la liste de mobiliers de bureaux à acquérir pour le compte de l'APDP au titre de 2023. **Dossiers reportés : 04** 1. Examen de la communication relative au renouvellement des contrats du personnel de l'APDP et au recrutement d'agents/ stagiaires pour le compte de l'exercice 2024 2. Examen de la communication relative à l'avancement en échelon du personnel de l'APDP et au classement des nouveaux agents contractuels dans la grille salariale de l'APDP. 3. Examen de la

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						communication relative à l'apurement des dettes relatives aux contrats de nettoyage des locaux de l'APDP et du gardiennage du bâtiment abritant le siège de l'APDP. 4. Examen de la communication relative à l'acquisition du matériel de sonorisation, de l'équipement du studio, de l'équipement complémentaire de la salle serveur de l'APDP.
39	Plénière extraordinaire du mercredi 27 décembre 2023	EXTRAORDINAIRE	**Dossiers programmés : 04** **Dossiers étudiés : 04**	00	00	1. Examen de la communication relative à la situation contractuelle des agents de l'APDP 2. Examen de la communication relative à l'apurement des dettes relatives aux contrats de nettoyage des locaux de l'APDP et du gardiennage du bâtiment abritant le siège de l'APDP

N° D'ORDRE	DATE DE LA SESSION	TYPE DE SESSION	NOMBRE DE DOSSIERS DELIBERES	NOMBRE D'AUTORISATION	NOMBRE DE RECEPISSE	AUTRES DECISIONS
						3 Examen et autorisation de la mission du commissaire aux comptes au titre de 2019 et 2020. 4 Examen et adoption du rapport d'activités de l'APDP au titre de 2022

TOTAL SESSIONS : 39	**ORDINAIRES : 22** **CONTENTIEUX : 11** **EXTRAORDINAIRES : 05** **REGULATION : 01**

D DÉLIVRANCE DES PICTOGRAMMES ET ÉTIQUETTES

Pour permettre un meilleur contrôle du respect des décisions prises par la plénière, l'APDP a conçu des pictogrammes et étiquettes authentifiés qui sont mis à la disposition des requérants. Ces derniers ont l'obligation de les afficher de manière à ce qu'ils soient visibles pour permettre au public d'exercer ses droits.





Les séances de sensibilisation organisées par l'APDP ont favorisé l'enregistrement de quelques déclarations de caméras de surveillance sanctionnées par huit (8) décisions au profit de structures et d'un particulier.

III- EXÉCUTION DU BUDGET DE L'APDP ET DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU LIVRE VÈME DU CODE DU NUMÉRIQUE

A POINT D'EXÉCUTION DU BUDGET - EXERCICE 2023

L'exécution du budget au 31 décembre 2023 est présentée en trois étapes :

- Mobilisation des ressources,
- Utilisation des ressources et
- Respect des dispositions légales en matière de contrôle et de reddition des comptes.

1 Mobilisation des ressources

L'APDP a bénéficié au titre de l'année 2023 d'une subvention d'un montant total de quatre cent quatre-vingt-huit millions deux cent soixante-dix-sept mille (488 277 000) FCFA. Le solde de la trésorerie en début d'exercice 2023 s'élève à cent

soixante un millions cinq cent trente-cinq mille cent cinquante-sept (161 535 157) FCFA. Ce solde permet de payer en priorité les dettes dont le processus de paiement n'a pu aboutir avant la clôture de l'exercice 2022.

Avec une prévision de ressources propres pour un montant de soixante et un millions six cent mille (**61 600 000**) F CFA, le budget de l'APDP s'est établi à un montant de sept cent onze millions quatre cent douze mille cent cinquante-sept (**711 412 157**) FCFA.

Au 31 décembre 2023, les ressources mobilisées se présentent ainsi qu'il suit :

- Subvention : 488 277 000 FCFA, soit un taux de mobilisation de **100%**;
- Recettes liées aux formations

N°	DESIGNATION	MONTANT ATTENDU	MONTANT ATTENDU	SOLDE	OBSERVATIONS
01	FORMATION SECTEUR FINANCIER	8 900 000	8 100 000	800 000	Recouvrement attendu de : FNM, ASF-BENIN, CCR-BENIN, APSFD
02	DPO	7 800 000	5 900 000	1 900 000	
TOTAL		**16 700 000**	**14 000 000**	**2 700 000**	

- Pénalités

N°	DESIGNATION	MONTANT ATTENDU	MONTANT ATTENDU	SOLDE
01	NAUTILUS TECHNOLGIE	3 000 000	3 000 000	0
02	SOBEBRA	1 000 000	1 000 000	0
03	EREVAN	1 000 000	1 000 000	0
04	MUTUELLE MDB	1 000 000	1 000 000	0

05	SFD LE MUTUALISTE	1 000 000	200 000	800 000
06	MTN SPACETEL	117 000 000	20 000 000	97 000 000
07	MOOV AFRICA	22 500 000	22 500 000	0
08	CAPAGO BENIN	10 000 000	10 000 000	0
09	ORABANK	25 000 000	20 000 000	0
	TOTAL	**181 500 000**	**83 700 000**	**97 800 000**

- Recettes issues des pictogrammes : 6 517 500 F CFA ;
- Contribution du propriétaire du siège de l'APDP aux travaux de réaménagement : 2 000 000 F CFA.

2 Utilisation des ressources

Au 31 décembre 2023, la consommation des crédits s'élève à la somme de **quatre cent cinquante-trois millions sept cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent deux (453 784 902) FCFA**, soit un taux de consommation de **63,8%.**

Les dettes et retenues de garantie sur les prestations à payer en 2024 se présentent comme suit :

- facture relative à la refonte du site web ;
- frais de gardiennage ;
- frais d'entretien et de nettoyage des locaux ;
- honoraires des partenaires journalistes de l'APDP ;
- Primes de sevrage des anciens conseillers en attente de clarification.

3 Exécution des obligations légales

Conformément au N°2019-287 du 31 juillet 2019, nommant les Commissaires aux Comptes, les travaux du Commissariat aux comptes au sein de l'APDP ont été

exécutés par le commissaire aux comptes, Expert-Comptable, Monsieur Wilfried HOUNSOU. Ces travaux concernent les exercices 2019 et 2020.

Par ailleurs, les travaux de reddition des comptes ont été conduits régulièrement avec l'accompagnement du Trésorier Ministériel et Institutions de l'Etat (TMIE) qui rend compte à la Cour des Comptes.

B LES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU LIVRE VÈME DU CODE DU NUMÉRIQUE

Une lecture combinée des dispositions des articles 405 et 435 du code du numérique amène à s'interroger sur la pertinence du caractère obligatoire du régime de déclaration.

En effet, l'article 405 relative à l'obligation de déclaration dispose : « Les traitements automatisés ou non automatisés exécutés par des organismes publics ou privés et comportant des données à caractère personnel doivent, préalablement à leur mise en œuvre, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité ou être inscrits dans un registre tenu par la personne désignée à cet effet par le responsable du traitement ».

Quant à l'article 435 relatif au registre des activités de traitement, il dispose : « Chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement tiennent un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité... »

Relativement au régime de déclaration les articles 406 et 408 du Code du numérique retiennent également l'attention.

Ainsi, l'article 406 relatif à la simplification de l'obligation de déclaration dispose : « Pour les catégories les plus courantes de traitement des données à caractère personnel dont la mise en œuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés et droits fondamentaux, l'Autorité établit et publie des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration.

Ces normes peuvent prendre en compte les codes de conduite homologués par l'Autorité. ».

S'agissant de l'article 408 relatif aux exemptions, il dispose : « L'Autorité peut exempter certaines catégories de traitements de l'obligation de déclaration...»

Il ressort de ce qui précède que la pratique du régime de déclaration devrait être revue afin de répondre à l'esprit du régime juridique de la protection des données personnelles et de la vie privée.

DEUXIÈME PARTIE :

LES ACTIVITÉS AU PLAN INTERNATIONAL ET LES PERSPECTIVES DE L'APDP



Chapitre I

LES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS AU PLAN INTERNATIONAL ET AUTRES AUTORITÉS DE PROTECTION DES DONNÉES

L'APDP est restée très active sur la scène internationale toute l'année durant. Ainsi, son Président a pris part à toutes les réunions du Bureau du Réseau Africain des Autorités de Protection des Données Personnelles (RAPDP) qui ont lieu en ligne les mercredis de 12 heures à 13 heures. Une réunion en présentielle du Bureau RAPDP s'est tenue à Rabat au Maroc les 12 et 13 avril 2023.

L'APDP a en outre pris part aux réunions suivantes :

- Programme Ministériel de la GSMA dont le thème est ''**Une Protection des Données Harmonisées et un Flux de Données Fiables**'' tenue à Barcelone en Espagne du 27 févier au 02 mars 2023 ;
- Réunion physique des membres du groupe de travail de la **GPA** sur le rôle de la protection des données personnelles dans l'aide internationale au développement, l'aide humanitaire internationale et la gestion de crise tenue à Monaco le 21 mars 2023 ;
- Réunion du GPA à Victoria Falls au Zimbabwe du 24 au 28 avril 2023 ;
- Assemblée Générale du Réseau Africain des Autorités de Protection des Données Personnelles (RAPDP) et Conférence Internationale sur la protection des données personnelles tenue à Ouagadougou du 09 au 12 mai 2023. En marge de ces réunions, l'APDP a signé une convention de partenariat avec son homologue, la Commission de l'Informatique et des Libertés du Burkina- Faso ;
- 14ème Conférence annuelle des Autorités Francophones de Protection des Données Personnelles (AFAPDP) et à la 15ème Assemblée Générale de l'AFAPDP tenues à Tanger au Maroc du 02 au 04 Octobre 2023 ;
- 45ème réunion du Comité Consultatif de la Convention 108 relative à la protection des données personnelles par traitement automatisé en tant qu'observateur, tenue du 13 au 17 novembre 2023 à Strasbourg en France.

L'APDP est également membre de la Plateforme Koun3labal mise en place par la Commission Nationale de Protection des Données à caractère Personnel (CNDP) du Maroc et dont l'objectif consigné dans une convention de partenariat est de contribuer à enrichir la plateforme avec les supports de sensibilisation des enfants et de la femme sur la protection des données personnelles. Ainsi, les Autorités membres de la Plateforme, se réunissent en ligne tous les deuxièmes mercredis du mois.

L'APDP est aussi membre du Groupe de travail de la GPA sur l'économie numérique présidé par l'Autorité du Maroc. Ce groupe de travail a été créé afin de développer un argumentaire clair et plus étendu des questions relatives aux aspects de la réglementation de l'économie numérique, lié à la protection des données. Les membres du groupe de travail ont contacté un éventail de parties prenantes sur la base d'une analyse préliminaire de leurs missions et mandats ainsi que sur la pertinence perçue d'initiatives récentes ou anticipées en matière d'économie numérique.

S'inscrivant ainsi dans le cadre du plan stratégique 2021-2023, les membres de ce groupe de travail ont pris en compte les priorités stratégiques générales de la GPA et la pertinence potentielle de l'économie numérique pour la période 2021-2023. Le groupe de travail entend se concentrer sur les technologies de surveillance et plus particulièrement identifier et prendre en compte les sujets relatifs à la surveillance des citoyens et des consommateurs dans l'économie numérique, telles que les technologies publicitaires, le web scraping, les villes intelligentes et les véhicules connectés, ainsi que la surveillance des travailleurs mobiles.

Enfin, le groupe de travail entend approfondir ses relations et interactions avec les parties prenantes existantes en recherchant de nouvelles perspectives d'activités à fort impact, permettant d'amplifier la voix et l'influence de la GPA, en relation avec le sous-comité sur l'orientation stratégique.

Des sujets de réflexion retenus, l'Autorité du Bénin a réfléchi sur ''les technologies de surveillance''. Ce thème renvoie à l'ensemble des techniques, méthodes, procédés et moyens utilisés aux fins d'observer et/ou contrôler les activités de personnes ou groupes d'individus. Cela inclut les nouveaux procédés découlant de l'avancée technologique tels que les systèmes de vidéosurveillance, les systèmes biométriques, la reconnaissance faciale etc.

Les différentes rencontres en ligne ont été étendues du mois de Janvier au mois de Juin 2023 à raison d'une à deux rencontres mensuelles suivant un macro planning précis défini par la CNDP Maroc.

Chapitre II

QUELQUES PRÉOCCUPATIONS DE LA PROTECTION DES DONNÉES ET PERSPECTIVES DE L'APDP

I DE L'AUDIT DE SÉCURITÉ À L'ÉVALUATION DES RISQUES ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION AU BÉNIN

Avec la transformation numérique croissante au Bénin, la sécurité des systèmes d'information est devenue une priorité pour les organisations publiques et privées. Face aux cyber-menaces et aux exigences réglementaires, il est essentiel d'adopter une approche structurée allant de l'audit de sécurité à l'évaluation des risques, afin de mieux identifier les vulnérabilités et mettre en place des mesures adaptées. L'élaboration d'une Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) permet alors d'assurer la protection des infrastructures critiques et des données sensibles. Cette thématique explorera ces différentes étapes et leur importance dans le renforcement de la cyber-sécurité au Bénin.

A L'AUDIT DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION



L'audit de sécurité des systèmes d'information est une démarche visant à évaluer le niveau de protection des infrastructures informatiques d'une organisation. Il permet d'identifier les vulnérabilités, de vérifier la conformité aux normes et de proposer des mesures d'amélioration.

1 Définition et objectifs

L'audit de sécurité consiste à examiner les dispositifs techniques, organisationnels et réglementaires mis en place pour protéger les données et les systèmes. Ses principaux objectifs sont :

- Identifier les failles de sécurité
- Vérifier le respect des normes et réglementations (ISO 27001, Code du numérique béninois)
- Recommander des améliorations pour renforcer la protection des systèmes

2 Types d'audits de sécurité

L'audit de sécurité peut être réalisé sous différentes formes :

- **Audit organisationnel** : évaluation des politiques de sécurité, des processus et de la gestion des accès
- **Audit technique** : tests d'intrusion, analyse des configurations et des mises à jour des systèmes
- **Audit de conformité** : vérification du respect des obligations légales et réglementaires

3 Méthodologie d'audit

Un audit de sécurité suit généralement plusieurs étapes :

1. **Préparation** : définition du périmètre et des objectifs
2. **Exécution** : collecte d'informations, tests techniques et interviews
3. **Analyse et évaluation** : identification des vulnérabilités et évaluation des risques
4. **Rapport et recommandations** : restitution des résultats et propositions d'amélioration

4 L'état des lieux au Bénin

Au Bénin, l'audit de sécurité des structures étatiques est piloté par l'**Agence des Systèmes d'Information du Numérique** (**ASIN**). En revanche, il reste peu répandu dans certaines structures privées, malgré l'augmentation des cyber-menaces. Les principales difficultés rencontrées sont :

- Le manque d'expertise locale en cyber-sécurité
- Une adoption limitée des normes internationales en matière de sécurité des systèmes d'information
- Une sensibilisation insuffisante à l'importance des audits réguliers

Toutefois, avec l'implication de **l'ASIN, du Centre National d'Investigation Numérique (CNIN) et de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP)**, la sensibilisation et la mise en conformité des systèmes d'information connaissent une évolution progressive

B L'ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION



L'évaluation des risques liés aux systèmes d'information est une démarche essentielle pour identifier, analyser et gérer les menaces susceptibles d'affecter la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Elle permet aux organisations de mieux anticiper les incidents de sécurité et de mettre en place des mesures de protection adaptées.

1 Définition et enjeux

L'évaluation des risques consiste à analyser les vulnérabilités et les menaces qui pèsent sur les systèmes d'information afin d'y apporter des réponses adaptées. Ses enjeux sont multiples :



- Prévenir les cyberattaques et les pertes de données
- Assurer la conformité aux réglementations (Code du numérique béninois, ISO 27005)
- Optimiser les ressources en priorisant les mesures de sécurité

2 Méthodes et outils d'évaluation des risques

L'évaluation des risques peut être réalisée à l'aide de plusieurs approches :



- **Méthodes qualitatives** : EBIOS (Évaluation des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité), OCTAVE
- **Méthodes quantitatives** : FAIR (Factor Analysis of Information Risk), qui permet de mesurer l'impact financier des risques
- **Normes et cadres de référence :** ISO 27005, NIST Risk Management Framework

3 Processus d'évaluation des risques

L'évaluation suit généralement les étapes suivantes :

1. **Identification des actifs** critiques (données, infrastructures, applications)
2. **Analyse des menaces et des vulnérabilités** (cyberattaques, erreurs humaines, défaillances techniques)
3. **Estimation de l'impact et de la probabilité** d'occurrence des incidents
4. **Définition et mise en place des mesures de réduction des risques** (contrôles techniques, formation des employés, renforcement des politiques de sécurité)

4 Application au contexte béninois

Au Bénin, la gestion des risques en cyber sécurité est encore en phase de développement. Les principales menaces incluent :

- La cybercriminalité (fraudes en ligne, phishing, ransomwares)
- Les attaques sur les infrastructures critiques (secteur financier, énergie, télécommunications)
- La faible sensibilisation des entreprises et des administrations aux enjeux de sécurité

Face à ces défis, des initiatives sont mises en place par l'**ASIN**, le **CNIN** et l'**APDP** pour promouvoir la gestion des risques et renforcer la résilience des systèmes d'information.

C LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION DE L'ÉTAT AU BÉNIN



La **Politique de Sécurité des Systèmes d'Information de l'État (PSSIE)** au Bénin vise à renforcer la cyber sécurité des administrations publiques. Elle définit les règles et mesures pour protéger les infrastructures numériques, garantir la confidentialité des données et assurer la résilience face aux cyber menaces, conformément au Code du numérique et aux directives de l'Agence des Systèmes d'Information du Numérique (ASIN).

1 Contexte de l'adoption de la PSSIE

L'ambition du Gouvernement du Bénin est de positionner le pays comme la référence en Afrique de l'Ouest en matière de plateformes de services numériques à l'horizon 2021, et de faire des technologies de l'information et de la communication l'un des

principaux leviers de son développement socio-économique. Pour soutenir cette ambition, le Bénin a adopté sa stratégie Nationale de Sécurité Numérique (SNSN) qui confirme sa volonté de garantir un cyberespace sécurisé pour une économie numérique florissante. Ainsi, le Gouvernement de la République du Bénin a approuvé par décret N° 2021-550 du 27 octobre 2021 la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information de l'État qui découle de sa Stratégie Nationale de Sécurité Numérique (SNSN). Ce document de politique est un condensé d'exigences et de mesures techniques, physiques et organisationnelles pour la sécurité des systèmes d'information des entités et structures de l'État. Il est essentiel pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes d'information.

2 Enjeux et objectifs de la PSSIE

Les enjeux de la PSSIE résident dans l'engagement de l'État à protéger les ressources informationnelles des entités concernées par les dispositions et règles de la PSSIE. Ainsi, il s'agit pour l'État de positionner la PSSIE au rang des axes stratégiques en matière de sécurité et de protection des systèmes d'information. Dans ce sens, la PSSIE vise sur le plan national et de manière directe à :





- Contribuer à la promotion des bonnes pratiques de sécurité au sein des entités de l'État ;
- Harmoniser la protection des infrastructures des systèmes d'information à l'échelle de l'État ;
- Favoriser la confiance des utilisateurs dans les systèmes d'information de l'État ;
- Définir le cadre relationnel entre l'**ASIN** et les entités de l'État ;
- Contribuer à l'économie numérique au Bénin en favorisant la consommation des services et produits de confiance numérique.

3 Champ d'application

La PSSIE s'applique :

- à tous les systèmes d'information sans exception des administrations publiques ;
- à tous les établissements publics et les sociétés d'État ;
- aux utilisateurs des systèmes d'information de l'État ;
- aux personnes chargées de leur gestion et aux personnes chargées de leur sécurité.

La PSSIE ne s'applique pas :

- aux systèmes d'information pris en compte par la Loi n° 2019-05 portant organisation du secret de la défense nationale en République du Bénin ;
- aux organismes privés mettant en œuvre leurs propres systèmes d'information. La PSSIE peut toutefois servir de source d'inspiration pour ces organismes qui sont libres de l'adopter ou non.

4 Élaboration et mise en œuvre d'une Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) par une entité non étatique

L'élaboration d'une Politique de Sécurité des Systèmes d'Information suit plusieurs étapes :

- **Analyse des besoins et des risques** pour adapter la politique aux enjeux spécifiques
- **Définition des règles de sécurité** pour adapter la politique aux enjeux spécifiques
- **Mise en œuvre et formation des utilisateurs** pour garantir l'adhésion de tous
- **Suivi et amélioration continue** via des audits et des mises à jour régulières

5 Défis et perspectives

Malgré l'existence d'un cadre réglementaire, la mise en place de Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) efficace rencontre plusieurs obstacles :

- Adoption limitée des bonnes pratiques de cyber sécurité ;
- Manque de ressources et d'expertise dans certaines organisations ;
- Nécessité d'une sensibilisation accrue des acteurs publics et privés.

Cependant, avec l'implication croissante des institutions telles que l'ASIN, le CNIN et l'APDP, ainsi que l'émergence d'initiatives de formation en cyber sécurité, la gouvernance des systèmes d'information au Bénin se renforce progressivement.

En somme, la sécurisation des systèmes d'information au Bénin passe par des audits rigoureux, une évaluation continue des risques et l'adoption de politiques adaptées. Pour renforcer la cyber sécurité, il est essentiel d'accroître la sensibilisation, d'investir dans les compétences locales et de favoriser la collaboration régionale et internationale.

II L'HYGIÈNE NUMÉRIQUE ET LA PROTECTION DES DONNÉES

Les premières pages du livre cinquième du code du numérique sont merveilleuses. Elles permettent d'établir le constat selon lequel la construction d'un monde numériquement habitable n'est pas uniquement l'apanage de l'Autorité en charge de la protection des données personnelles. Elles permettent de remarquer que la construction d'un espace numérique sain est avant tout l'œuvre des citoyens propriétaires des données personnelles et des entités pour lesquelles lesdites données ont une fonction vitale. A l'égard de ces deux différents acteurs, il est recommandé un certain nombre de pratiques censées concourir à une protection effective des données personnelles. L'une de ces pratiques est l'hygiène numérique qui est devenue une notion fondamentale du droit des données personnelles.

L'hygiène numérique peut se définir comme l'ensemble des pratiques et procédures que les individus et les organisations utilisent pour maintenir la santé et la résilience de la sécurité de leurs systèmes, appareils, réseaux et données. Définie ainsi, l'hygiène numérique, joue un rôle non négligeable en matière de protection des données personnelles. L'hygiène numérique, lorsqu'elle est observée, a un apport considérable à l'égard de toute initiative se traduisant par la mise en place des stratégies et processus de sécurité qui permettent de prévenir l'altération, la compromission et la perte de données sensibles. Elle permet d'obtenir une sécurité accrue, une conformité, une sensibilisation accrue des employés, une réduction des coûts, une meilleure gestion des risques et une réputation plus solide.

L'importance de cette notion lui a fait acquérir une place dans le dispositif de la protection des données personnelles au point où pour faire en sorte que l'informatique serve aux libertés, les pouvoirs publics insistent sur sa mise en œuvre. L'hygiène est devenue une notion indissociable de l'idée de protection des données personnelles.

L'hygiène au-delà de ce statut n'apparait-elle pas comme un socle indispensable pour la protection des données ? Si oui, l'hygiène au regard des développements n'apparait-elle pas comme une notion indissociable de la protection des données ?

L'analyse de l'hygiène numérique permet de constater qu'elle apparait, à la fois, comme un levier indispensable pour la protection des données personnelles **(A)** et une notion inséparable de la protection des données **(B)**.

A L'HYGIÈNE NUMÉRIQUE : UN LEVIER INDISPENSABLE POUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Pour remporter le pari d'un monde où les données personnelles des citoyens pourraient bénéficier d'une digne protection, le recours à des pratiques hygiéniques devient nécessaire.

L'hygiène numérique est un instrument qui offre des avantages considérables à des entités qui l'actionnent. Ces avantages sont :

La Sécurité accrue

En maintenant une hygiène informatique solide, les entreprises peuvent améliorer leur posture de sécurité globale et réduire le risque d'être piratées ou attaquées.

La Conformité

Le respect des meilleures pratiques en matière d'hygiène informatique permet aux entreprises de répondre à des exigences réglementaires strictes et d'éviter les amendes et pénalités potentielles associées à la non-conformité.

La Sensibilisation accrue des employés

Parce que l'hygiène informatique met l'accent sur la formation des employés aux meilleures pratiques de protection des informations sensibles et de détection des menaces potentielles, les organisations peuvent réduire considérablement le risque de violation accidentelle des données.

La Réduction des coûts

En plus d'éviter les amendes ou autres pénalités pour non-conformité, une hygiène informatique solide aide les entreprises à économiser de l'argent en minimisant le besoin de mesures de sécurité coûteuses.

Une meilleure gestion des risques

Les pratiques d'hygiène informatique contribuent à une meilleure gestion des risques en minimisant les vulnérabilités et en prévenant les cybermenaces courantes. En mettant régulièrement à jour les logiciels, en appliquant des mots de passe forts et en organisant des formations de sensibilisation à la sécurité, les entreprises peuvent gérer efficacement leurs risques de cyber sécurité et protéger leurs actifs précieux.

Une réputation plus solide

Les clients, les partenaires et les autres parties prenantes voient d'un bon œil une entreprise qui fait preuve d'une hygiène informatique adéquate. Cela peut conduire à une amélioration des ventes et des opportunités de croissance, car les clients sont plus susceptibles de faire confiance et de faire des affaires avec une entreprise qui donne la priorité à la cyber sécurité.

L'hygiène numérique requiert de la part de toute entité qui l'observe le respect d'un certain nombre d'étapes. Autrement dit, en matière de sécurité numérique, il est indispensable de disposer d'un ensemble concret d'étapes à suivre. Ces étapes sont :

- effectuer des mises à jour régulières des logiciels ;
- former les employés ;
- rendre obligatoire l'authentification multifactorielle (MFA) ;
- utiliser une protection contre le phishing ;
- mettre en œuvre la segmentation du réseau ;
- planifier des sauvegardes régulières ;
- investir dans des audits de sécurité réguliers.



L'hygiène n'est pas uniquement un levier indispensable pour la protection des données personnelles. L'hygiène est aussi une notion indissociable de l'idée de protection des données personnelles.

B L'HYGIÈNE NUMÉRIQUE : UNE NOTION INSÉPARABLE DE LA PROTECTION DES DONNÉES

La protection des données personnelles ne saurait se concrétiser sans la prise en compte de la notion d'hygiène numérique. L'hygiène est une notion inséparable de la protection des données.

Dans le code du numérique, même s'il n'est pas fait mention de cette notion d'hygiène numérique, force est de constater que la protection des données tant souhaitée se fera à travers des pratiques et règles de conduites. Les dispositions du livre cinquième du code du numérique consacrent une gamme d'obligations que les personnes physiques et morales sont tenues de respecter. Primo, il est attendu d'elles la prise d'un certain nombre d'initiatives tendant à mettre sur pied un système de gouvernance[1] des données personnelles. A travers ce système, ces personnes ont la possibilité de prévoir un processus, des fonctions, des règles, des normes et des paramètres qui garantissent que les informations sont utilisées de manière efficace et efficiente. Aussi, ce système permettra à ces personnes de définir les procédures et les responsabilités pour assurer la qualité et la sécurité des données. Secundo, il est attendu des personnes, qu'elles identifient également qui peut prendre quelle mesure, sur quelles données, dans quelle situation et par quelle méthode.

Par ce dernier développement, l'on constate que le code du numérique intègre cette impossible indissociation, cette complémentarité entre la notion d'hygiène et la protection des données.

1 A propos de la notion de gouvernance voir: PITSEYS (J.), « Le concept de gouvernance », in Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 2010/2 Volume 65 pp. 207 à 228. –PAQUET (G.), « La gouvernance en tant que manière de voir : le paradigme de l'apprentissage collectif », in L. Cardinal, C. Andrew (dir.), La démocratie à l'épreuve de la gouvernance, Presses de l'Université d'Ottawa, 2000, p. 9.

L'intégration par le code du numérique de cette réalité se justifie par le fait que seul le respect des règles d'hygiène numériques pourrait réduire les risques liés à l'usurpation des données personnelles et à l'insécurité[2]. Les données, faut-il le rappeler, servent parfois à cerner la personnalité d'un internaute, ses goûts, ses choix ou ses besoins. Créer un compte sur les réseaux sociaux nécessite des données personnelles. Et chaque internaute a un compte sur plusieurs réseaux à la fois, sans compter les adresses emails. Le vol de données peut mener à l'usurpation d'identité, le chantage, le spamming, l'hameçonnage, l'anxiété et le risque réputationnel. Pour les entreprises, la fuite des données peut engendrer des risques économiques, une atteinte à la notoriété, une baisse du chiffre d'affaires ou une perte financière. Dans le cas des gouvernements, il est souvent question de cyber espionnage.

III LA SÉCURITÉ DES SERVEURS WEB OPEN SOURCES

Avec l'explosion d'Internet et des services numériques, les serveurs web jouent un rôle central dans la mise en ligne des sites, des applications et des contenus numériques. Parmi ces serveurs, ceux basés sur des technologies open source, tels qu'Apache, **Nginx** ou **Lighttpd**, occupent une place prépondérante en raison de leur flexibilité, de leur gratuité et de leur transparence. Cependant, leur ouverture n'élimine pas les risques de sécurité. Bien qu'ils soient régulièrement audités par la communauté, ils restent exposés à des cyber menaces croissantes.



Dans cette présentation, nous allons analyser les spécificités des serveurs web open source, les risques auxquels ils sont confrontés, et les bonnes pratiques pour renforcer leur sécurité.

A QU'EST-CE QU'UN SERVEUR WEB OPEN SOURCE ?

Un serveur web est un logiciel qui permet de répondre aux requêtes des utilisateurs en mettant à disposition des pages web ou des données stockées sur un serveur physique. Les solutions open source se distinguent par leur accessibilité : leur code source est librement disponible, ce qui permet à n'importe quel développeur ou administrateur système de le modifier ou de l'adapter à ses besoins.

2 En 2016, par exemple, la cybercriminalité nous rappelle un rapport d'étude a coûté 36 millions USD à l'économie kényane, 573 millions USD à l'économie sud-africaine et 500 millions USD à l'économie nigériane.

Quelques exemples de serveurs web open source populaires :



- **Apache HTTP Server** : Le serveur web open source le plus utilisé dans le monde.
- **Nginx :** Apprécié pour sa rapidité et sa capacité à gérer un grand nombre de connexions simultanées.
- **Lighttpd :** Légèrement moins connu, mais reconnu pour sa légèreté et sa performance sur des configurations limitées.

L'ouverture de ces logiciels offre des avantages indéniables, mais elle peut aussi devenir un vecteur d'attaques si les serveurs ne sont pas configurés et protégés correctement.

B LES AVANTAGES DE LA SÉCURITÉ OPEN SOURCE

Les serveurs open source disposent d'atouts majeurs en matière de sécurité :



1. **Transparence du code :** Contrairement aux logiciels propriétaires, le code source des serveurs open source est accessible à tous. Cette transparence permet à la communauté de développeurs d'identifier rapidement les failles de sécurité et de proposer des correctifs.
2. **Mises à jour fréquentes :** Les logiciels open source bénéficient souvent de mises à jour régulières, permettant de corriger rapidement les vulnérabilités découvertes.
3. **Personnalisation avancée :** Les serveurs open source offrent une grande flexibilité de configuration, permettant aux administrateurs système de renforcer la sécurité en fonction des besoins spécifiques de leur infrastructure.

C LES MENACES ET VULNÉRABILITÉS DES SERVEURS WEB OPEN SOURCE

Malgré leurs avantages, les serveurs open source restent exposés à diverses cyber menaces. Voici les principales attaques auxquelles ils peuvent être confrontés :



1. **Injection SQL :** Cette attaque consiste à insérer du code malveillant dans une requête SQL pour compromettre la base de données du serveur. Si le serveur web est mal configuré ou si l'application web qu'il héberge est vulnérable, un attaquant pourrait accéder à des données sensibles (mots de passe, informations clients, etc.).
2. **Attaques par déni de service distribué (DDoS) :** Les attaques DDoS visent à surcharger le serveur en lui envoyant un grand nombre de requêtes simultanées, le rendant ainsi indisponible pour les utilisateurs

légitimes.

3. **Cross-Site Scripting (XSS) :** Ce type d'attaque consiste à injecter du code JavaScript malveillant dans des pages web pour voler des données des utilisateurs, comme les cookies de session.
4. **Attaques par force brute :** Les serveurs web open source peuvent également être ciblés par des attaques par force brute visant à deviner des identifiants de connexion administrateur, notamment si les mots de passe utilisés sont faibles.
5. **Exploitation des failles de configuration :** Une mauvaise configuration du serveur, comme l'utilisation de ports vulnérables, l'exposition de fichiers sensibles ou l'absence de protocoles HTTPS, peut faciliter les attaques.



D BONNES PRATIQUES POUR SÉCURISER UN SERVEUR WEB OPEN SOURCE

Pour protéger un serveur web open source contre les cybermenaces, il est essentiel de suivre certaines bonnes pratiques :

- **Installer régulièrement les mises à jour :**
  Les mises à jour de sécurité corrigent les vulnérabilités connues. Il est donc primordial de les appliquer rapidement.
- **Configurer correctement le serveur :**
  - Désactiver les modules inutiles pour limiter la surface d'attaque ;
  - Restreindre l'accès aux fichiers et répertoires sensibles ;
  - Forcer l'utilisation de protocoles sécurisés comme HTTPS.
- **Utiliser un pare-feu applicatif (WAF)**
  Un WAF (Web Application Firewall) aide à filtrer les requêtes malveillantes et à bloquer les attaques courantes, telles que les injections SQL et le Cross-Site Scripting (XSS).
- **Mettre en place des mécanismes d'authentification robustes :**
  - Utiliser des mots de passe forts et complexes.
  - Activer l'authentification multifactorielle (MFA) pour l'accès administrateur.
- **Sauvegarder régulièrement les données :**
  En cas d'attaque ou de panne, des sauvegardes régulières permettent de restaurer rapidement le système.

- **Surveiller l'activité du serveur :**
  Il est conseillé de mettre en place des systèmes de surveillance (comme des logs ou des outils de détection d'intrusions) pour détecter rapidement tout comportement anormal.

E LES OUTILS DE SÉCURITÉ POUR SERVEURS OPEN SOURCE

Plusieurs outils open source permettent de renforcer la sécurité des serveurs web :

- **Fail2ban :** Bloque automatiquement les adresses IP suspectes après plusieurs tentatives de connexion échouées.
- **ModSecurity :** Un pare-feu applicatif (WAF) open source largement utilisé avec Apache et Nginx.
- **ClamAV :** Un antivirus open source qui peut détecter les malwares sur un serveur web.
- **Let's Encrypt :** Fournit gratuitement des certificats SSL/TLS pour sécuriser les communications via HTTPS.

Ce tour d'horizon des serveurs web open source montre qu'une bonne gestion de leur sécurité repose sur une combinaison de mises à jour fréquentes, de configurations adaptées et d'outils de protection efficaces. Leur nature ouverte, bien que parfois perçue comme une faiblesse potentielle, peut au contraire devenir un atout majeur lorsqu'elle est exploitée avec rigueur et vigilance.

IV PERSPECTIVES

Les années à venir, l'APDP entend réfléchir et aborder certaines questions dont notamment '' **Le pouvoir de saisine des juridictions** '' : La quasi-totalité des manquements au régime de la protection des données personnelles et de la vie privée, manquements dont la sanction est de la compétence de l'APDP, sont également énumérés à **l'article 460** du code comme étant des infractions pénales punies des peines prévues à **l'article 461**.

Cependant aucune disposition du Code du numérique ne permet formellement à l'APDP de saisir d'une plainte la juridiction pénale.

En effet, **l'article 483** relatif aux formalités, attributions pouvoirs et devoirs de l'Autorité dispose en ses **points 8 et 9** :

« 8. d'informer sans délai l'autorité judiciaire pour certains types d'infractions dont elle a connaissance » ;

« 9. d'informer, sans délai, le procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, des violations des dispositions du présent Livre, constitutives d'infractions pénales ».


RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Fraternité - Justice - Travail

Loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin

Livre 5ème consacré à la protection des données à caractère personnel (à partir de la page 339)

Autorité de Protection des Données à caractère Personnel

«**Informer**» l'autorité judiciaire ou le Procureur de la République n'équivaut pas au **dépôt d'une plainte ou à la saisine du Procureur de la République.**

Le pouvoir de saisir le Procureur de la République est formellement reconnu à l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) par l'article 243 du Code du numérique. Il devrait en être de même pour l'APDP avec la possibilité d'une citation directe, d'une plainte avec constitution de partie civile.

En substance, une révision du code du numérique s'impose et l'APDP devra être intimement associée à toutes les phases de la relecture du Livre Vème sur la protection des données personnelles.

Comme projets envisagés, l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel aspire à consolider davantage la sauvegarde des données personnelles des citoyens en mettant l'accent sur la formation, le renforcement de la collaboration interinstitutionnelle et l'engagement avec les autorités nationales. Ses perspectives d'avenir s'articulent autour de la poursuite de ces initiatives, de l'adaptation aux mutations technologiques et législatives, de l'implantation de ses représentations à l'échelle nationale, ainsi que de la sensibilisation continue des divers acteurs et du grand public aux enjeux inhérents à la protection des données personnelles. Enfin, la mise en place d'un laboratoire d'investigation axée sur les violations et manquements à la protection des données personnelles et de la vie privée ainsi que la construction du siège de l'APDP figurent parmi les projets stratégiques envisagés.

2023

APDP

AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Rue 6.076 « Aïdjèdo,
Immeuble El MARZOUK Joël »
01 BP : 04837 Cotonou
Tel : (229) 01 21 32 57 88 / 01 69 55 00 00
Site-web : https//apdp.bj
E-mail : contact@apdp.bj

Scannez le code

AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES
A CARACTÈRE PERSONNEL